

## الشرطة الإدارية ومختلف خدمات حفظ النظام

### مقدمة:

إن الدستور يضمن ممارسة جميع الحريات الأساسية والحقوق الفردية والجماعية داخل المجتمع.

لكن الحياة الاجتماعية تقتضى تحديد وتقييد هذه الحريات في بعض الحالات وهذا من أجل الحفاظ على النظام العام والأمن العام داخل المجتمع وبالتالي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية أو الخاصة.

والأصل أن السلطة التشريعية هي التي تحدد مجال ممارسة هذه الحريات والحقوق بينما السلطة التنفيذية الممثلة في الإدارات العمومية تضع الترتيبات اللازمة للسهر على احترام النظام العام وعدم الإخلال به ومنه:

- من يملك صلاحيات الحفاظ على النظام العام يتمتع بصفة الضبطية الإدارية.
- الشرطة الإدارية مهمة وقائية تتمثل أساسا في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على النظام العام.

**تعريف الضبط الإداري:** يمكن تعريف الضبط الإداري من معيارين:

**المعيار العضوي:** هو مجموعة الأجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام.

**المعيار الموضوعي:** مجموعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.

فالضبط الإداري هو عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الفرد أو الأفراد خدمة لمقتضيات النظام العام.

### خصائص الضبط الإداري:

- **الصفة الانفرادية:** يقصد بها أن الضبط الإداري تباشره سلطة إدارية منفردة تهدف من خلاله المحافظة على النظام العام.
- **الصفة الوقائية:** يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي.

مثلا: عندما تبادر الإدارة بسحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة من صاحبها لأنها قدرت أن هناك خطر.

إذا فالقصد من هذه الإجراءات هو وقاية الأفراد من كل خطر.

- **الصفة التقديرية:** يقصد بها السلطة التقديرية للإدارة في ممارسة الإجراءات الضبطية.

### أنواع الضبط الإداري:

1- **الضبط الإداري العام:** يقصد به مجموع السلطات الممنوحة من أجل المحافظة على النظام العام بكل عناصره: الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة و الرونق الجمالي.

2- **الضبط الإداري الخاص:** يقصد به السلطة التي منحها القانون للإدارة بهدف تقييد نشاط وحرية الأفراد في مجال محدد ومعين.

كما يمكن للإدارة أن تفرض قيودا لتنظيم عمل ما.

مثلا: الصيد: تحديد وقت الصيد والأنواع التي يرخص باصطيادها أو تحديد المكان للصيد.

3- **أغراض الضبط الإداري:** هي المحافظة على النظام العام بعناصره التالية:

أ- **الأمن العام:** يقصد به توفير الأمن في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أنفسهم، أولادهم، أعراضهم و أموالهم.

ب- **الصحة العامة:** يقع على عاتق السلطة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض وقاية صحة الأفراد من الأمراض و الأوبئة.

ج- **السكينة العامة:** تتمثل في القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع والطرق وكذلك الفوضى والضوضاء.

د- **الآداب العامة:** تتمثل في القضاء على كل الأشكال التي تشين إلى سمعة المجتمع كالأفعال المخلة بالحياء مثل المجلات الإباحية والمنشورات... الخ.

## - الضبط الإداري وباقي صور الضبط الأخرى:

**1- الضبط الإداري والضبط التشريعي:** يحتوي الضبط التشريعي على مجموعة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تهدف إلى الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية.

فمصدر المنع أو القيد أو الضبط هو السلطة التشريعية، وعند مقابلته بالضبط الإداري يتبين لنا أن الهدف واحد وهو المحافظة على النظام العام، والاختلاف بينهما يكمن في المصدر، وقد يقع تداخل فيما بينهما عندما تسن تشريعات ضبطية و تتولى السلطة ممثلة في الإدارة تنفيذها.

**2- الضبط الإداري والضبط القضائي:** الضبط الإداري هو إجراء وقائي يهدف للمحافظة على النظام العام، بينما الضبط القضائي يتخذ ويأمر بعد وقوع الجريمة أو المخالفة، ويتولى مهام الضبط الإداري السلطة الإدارية، بينما يباشر مهام الضبط القضائي فئة معينة منحها القانون صفة الضبطية القضائية (كضباط الدرك - ضباط الشرطة - رؤساء المجالس الشعبية) والإطار القانوني الذي ينظم عمل هؤلاء هو قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه ورغم سعة مجال التمييز بينهما إلا أن التقارب بينهما قد يتم في حالات محددة وذلك أن جهات معينة تمارس وظيفتين مثلما هو الحال بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي كونه يتمتع بصفة الضبطية.

**3- التمييز بين الضبط الإداري والمرفق العام:** الفرق بينهما هو أن الأول يقيد من حريات الأفراد والثاني يقدم لهم خدمات، لذلك وصف الضبط الإداري بأنه نشاط سلبي والمرفق نشاط إيجابي حيث يقف الفرد موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بدفعها.

**4- مبادئ الشرطة الإدارية:** يضمن الدستور ممارسة جميع الحريات الأساسية والحقوق الفردية، لكن الحياة الاجتماعية تقتضي تحديد الحريات العامة وتقييدها وهذا من أجل الحفاظ على النظام و الأمن العام داخل المجتمع وبالتالي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والأصل أن السلطة التشريعية هي التي تحدد هذه الحريات وذلك بوضع قوانين تضع فيها الضمانات الأساسية الكفيلة بحفظ حق المواطن في ممارسة

هذه الحقوق والحريات وهنا تقوم السلطة التنفيذية المتمثلة في الإدارات العمومية بوضع الترتيب اللازمة للسهر على احترام النظام العام وعدم الإخلال به أو إعادة حفظه في حالة اضطرابه ومن يملك الصلاحية على حفظ النظام العام هو من يتمتع بالضبطية الإدارية أو بما يسمى الشرطة الإدارية، فمهمة الشرطة الإدارية مهمة وقائية تتمثل أساسا في اتخاذ الإجراءات الخاصة للحفاظ على النظام العام وهي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

في القديم كانت فكرة الضبط الإداري فكرة عامة غير محدودة تشمل الأخلاق والدين الفن، الجمال والسياسة غير أنه مع مرور الزمن أخذت تنقلص وتتضح، لأنه أصبحت وظيفة الإدارة العامة تنحصر في أمرين هما:

- وظيفة تسيير المرافق العامة بانتظام لتوفير وتنفيذ حاجيات الأفراد في المجتمع (الماء، الأغذية، الطرقات... الخ).

- وظيفة المحافظة على النظام العام بتسيير الضبط الإداري.

- **تعريف أفلاطون:** الضبط الإداري هو اللاتحة، الحياة والقانون في أحسن صورهم التي تحافظ على المدينة.

- **تعريف أرسطو:** الضبط الإداري هو حسن النظام وحكم المدينة.

- **التعريف العضوي:** هو السلطات الإدارية المختصة بالمحافظة على النظام العام.

- **التعريف المادي:** هو النشاط الإداري الذي يستهدف الحفاظ على النظام العام السكينة العامة، الصحة العامة والآداب العامة.

**خصائص الضبط الإداري:** تتميز أعمال الضبط الإداري التي تستهدف توفير أو حماية النظام العام أو إعادته في حالة الإخلال به بخصائص ومميزات أهمها:

1- أعمال الضبط الإداري محددة بهدفها وهو المحافظة على النظام العام فقط فلا يجوز للأشخاص الذين خول لهم القانون صفة الضبطية الإدارية إصدار قرارات مخالفة للنظام العام لأن الغاية من هذه القرارات هو المحافظة على النظام العام.

2- في مجال الأعمال الخاصة بالضبطية الإدارية لا يجوز أن تتضمن المنع المطلق لممارسة الحريات ولكن يجوز ويحق لها تقييدها وضبطها فقط لأن سلطة المنع

هي من صلاحيات السلطة القضائية إلا استثناء في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور (حالة الطوارئ، حالة الحصار).

3- إن إعطاء الإدارة إمتيازات كثيرة في مجال الضبط الإداري يجب أن يتناسب عكسيا وطرديا مع القيمة القانونية، الإجتماعية والإقتصادية، فكلما تدخلت الإدارة في مجال الحريات كلما تقلص وتقيد حق المواطن وحرية في المجالات المذكورة.

4- يجب إحترام حرية الأفراد عند فرض القيود والحدود على ممارسة حرياتهم وحقوقهم فلا ينبغي تجاهل هذه الحريات لأن الدستور يكفل حمايتها ولأن التقييد يجب أن يكون مسببا وقانونيا حتى يكون شرعيا.

5- إن أعمال الضبط الإداري هي تدابير وإجراءات وقائية الهدف منها هو تفادي أعمال تمس أو تخل بالنظام العام.

6- يجب احترام حق الفرد في اللجوء إلى القضاء وفي الدفاع في حالة ما إذا تضمن النشاط الضبطي عقوبة تكميلية لقيام الإدارة بغلق محل تجاري معين وللتاجر المتضرر حق الدفاع و إثبات العكس أمام القضاء وبأنه لم يخالف النظام العام.

7- إن أعمال الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء الكاملة أي أنه يجب أن يتدخل القضاء في حالة مخالفة الإدارة للنظام العام ومنازعات الضبط الإداري تخضع للفصل فيها في القضاء بالغرف الإدارية بالمجالس القضائية.

**التفرقة بين الشرطة القضائية والشرطة الإدارية:** تختلف الشرطة الإدارية عن الشرطة القضائية في الجوانب التالية:

- إن أعمال الضبط الإداري هو نشاط وقائي يستهدف الحفاظ على النظام العام والحيلولة دون وقوع ضرر مادي أو معنوي على الأفراد، أما الضبط القضائي فهو نشاط قمعي وزجري لأنه يكون بعد وقوع الفعل الإجرامي الذي كان يستهدف الإخلال بالنظام العام وهو التحري عن الجرائم بعد وقوعها والكشف عن مرتكبيها والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.

- إن سلطات الضبط الإداري محددة على سبيل المثال، فالقوانين لم تحدد الأشخاص القائمين بها على سبيل الحصر، بينما سلطات الضبط القضائي محددة على سبيل الحصر ( قانون الإجراءات الجزائية).

- إن أعمال الضبط الإداري، الهدف منها هو الوقاية والمحافظة على النظام العام داخل المجتمع أي قبل وقوع الأفعال المخلة بالأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة والآداب العامة، أما هدف الضبط القضائي يستهدف البحث والتحري عن ملبسات الجريمة وجمع الأدلة لإدانة مرتكبيها ومعاقبتهم.

- إن رجال الضبط الإداري يخضعون للسلطة الرئاسية في السلم الهرمي الذي تقوم عليه السلطة التنفيذية الذي يعتبر فيها رئيس الجمهورية أعلى سلطة رئاسية في الهرم أما رجال الضبط القضائي فيخضعون لسلطة وكيل الجمهورية والنائب العام.

- إن نشاط الإدارة في مجال الضبط الإداري يخضع لدعوى الإلغاء والتعويض أما أعمال الضبط القضائي لا تخضع لدعوى الإلغاء والتعويض.

- في مجال نشاط الإدارة الخاص بالضبط الإداري يمكن التظلم وتقديم الشكوى أمام السلطة الرئاسية، أما أعمال الضبط القضائي لا يمكن أبدا تقديم التظلمات.

### أنواع الشرطة الإدارية:

- إن العمل الإداري مرتبط باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام في جميع أشكاله وجوانبه سواء كانت عادية أو كانت مبادرة من السلطات المكلفة بالضبط الإداري وهي أعمال في مجملها مادية لا تحدث أثارا قانونية (مثل القرارات الخاصة بغلق المحلات التجارية أو سحب التراخيص).

- القرارات الخاصة بغلق المحلات التجارية أو سحب الرخص وهذا بخلاف الأعمال الإدارية المرفقية التي تنتج أثارا قانونية مثل العقود التي تبرمها الإدارة العامة مع أطراف أخرى غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أعمال الضبط الإداري المرتبطة بالمحافظة على النظام العام هدفها المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة تختلف باختلاف نوع السلطة المتمتعة بإصدار القرارات المتعلقة بالحفاظ على النظام العام وكذلك طبيعة القرار الإداري وحدود تطبيقه في المكان ولكل هذا فإن الضبط الإداري ينقسم إلى نوعين هما:

- **الضبط الإداري العام:** يقصد به جميع الإجراءات والتدابير من أجل الحفاظ على النظام العام في جميع أشكاله وجوانبه، أي أن أعمال الضبط الإداري العام تشمل جميع النشاطات والتصرفات التي يكون الهدف منها حماية الأشخاص في أرواحهم وأموالهم

وراحتهم واستقرارهم والقضاء على أسباب انزعاجهم وقلقهم، وبالتالي جميع نشاطات وتصرفات الأفراد ممكن أن تكون محل تقييد وتطبيق وهذا ما يمس الحقوق والحريات الأساسية الجماعية والفردية التي يكفلها الدستور ويضمن ممارستها لكن إذا اقتضت الضرورة يمكن تقييدها والحد منها مؤقتا.

- **الضبط الإداري الخاص:** هو ما يختص بالتدخل بالمحافظة على النظام العام في موضوع معين بذاته وفي مكان محدد مثل ضبط السكة الحديدية المكفون بالمحافظة على أمن وسلامة ممتلكات المسافرين وكذلك حراس الغابات المكلفين بالحفاظ على النظام العام في حدود الاختصاص المكاني المتمثل في الغابات.

**أهداف الضبط الإداري:** يهدف الضبط الإداري إلى اتخاذ جميع الإحتياطات الضرورية لضمان سلامة الأشخاص والأموال والممتلكات في الأماكن العمومية، فهو يهدف إلى:

(أ) - **الأمن العام:** يقصد به المحافظة على السلامة العامة واتخاذ التدابير التي من شأنها منع وقوع المخاطر التي تهدد حياة الأفراد أو سلامة ممتلكاتهم أو أجسادهم وأرواحهم أو تسبب لهم أضرارا مادية أو معنوية وقد يكون هذا الخطر صادر من الطبيعة أو الحيوان أو من الإنسان، ففي كل هذه الحالات يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المخاطر.

(ب) - **الصحة العامة:** يقصد بها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء على الأسباب التي تهدد صحة الأفراد من الأمراض الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية والقاذورات والمزابل واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على المواد الغذائية والمياه والمساكن والبيئة العامة... الخ.

(ج) - **السكينة العامة:** يقصد بها أن تقوم الشرطة الإدارية بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية الضبطية التي تستهدف المحافظة على راحة المواطنين في حياتهم اليومية ومع أي شكل من أشكال الاستقرار، فتقوم الإدارة بقمع كل التحديات التي تقع على الراحة العمومية وكل الأعمال المخلة بها كالقضاء على أسباب انزعاج الناس وقلقهم مثل مكافحة الضوضاء والأصوات المزعجة فيقع على عاتق الإدارة مهمة تحديد أماكن الحفلات وتوقيته ومكبرات الصوت، وكذلك الحال بالنسبة للحفلات الخاصة والأعراس فتتمنع استعمال

كل الوسائل التي تمس الراحة العمومية فلا يمكن إقامة الحفلات إلا بعد الحصول على ترخيص وكذلك الحال بالنسبة للمظاهرات والاجتماعات والتجمهرات والتجمعات في الأماكن العمومية فالدولة مسؤولة عن توفير الراحة والهدوء والسكينة والاطمئنان لجميع المواطنين.

(د) - **الآداب العامة:** يقصد بالشرطة الإدارية في مجال الآداب العامة هو اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المجتمع من الأفعال التي تخل وتمس بأخلاق الجماعة وذلك للحفاظ على ثوابت الأمة والعناصر المكونة لشخصيتها، ومن ثم تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات لمحاربة الانحلال الخلقي في الأماكن العمومية كالساحات والحدائق العامة والشواطئ، كما تتجلى مهمة الإدارة في مجال الآداب العامة في مراقبة وسائل الدعاية ذات الطابع الثقافي كالأفلام المخلة بالحياء ومجلات الخلاعة المستوردة والوسائل السمعية البصرية الأخرى ومراقبة دور السينما ومحلات بيع الأشرطة (أشرطة تسجيل فيديو) فالإدارة تقوم بمحاربة كل التصرفات والسلوكات التي تمس بالأسس الخلقية والدينية والجهوية التي يتمسك بها المجتمع كالعادات والتقاليد والأعراف الدينية مثل غلق بيوت الدعارة والزنا وتحديد التوقيت والحراسة في الحدائق العمومية والساحات ومحلات بيع المشروبات الكحولية والفنادق ومحاربة عمليات المراهقة في الأماكن العمومية والفحشاء والقمار والميسر.

**السلطات الإدارية المؤهلة في ميدان الشرطة الإدارية:** لقد تبين أن الضبط الإداري، إجراء والقصد منه المحافظة على النظام العام، إلا أنه يحمل خطورة من حيث صلته بالحريات العامة لذلك وجب تحديد هيئات الضبط و التقليل منها حتى لا يصبح هو الأصل والتمتع بالحريات العامة هو الاستثناء كما أن تحديدها يؤدي إلى القضاء على التداخل في الاختصاص، فلو تعددت الهيئات لأدى ذلك إلى تنازع السلطات في ممارسة هذا الحق.

### تقسيم هيئات الضبط:

#### أ - هيئات الضبط على المستوى الوطني:

- **رئيس الجمهورية:** يكلف رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور بالمحافظة على كيان الدولة ووحدتها وسيادتها و وجودها لذلك يحق له اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطوارئ، الحصار وإقرار الحالات الاستثنائية لحماية الأرواح والممتلكات.



- **الوزير الأول:** لم تشر القواعد الدستورية صراحة إلى سلطات الوزير الأول في مجال الضبط، غير أنه يستشار من طرف رئيس الجمهورية وقد يكون مصدرا مباشرا لإجراءات الضبط فهو من يشرف على سير الإدارة العامة وتخول له هذه الصلاحيات ممارسة مهام الضبط بموجب مراسيم تنفيذية أو تعليمات يصدرها ويلزم بتنفيذها الأجهزة المختصة.

- **الوزراء:** الأصل أنه ليس للوزراء الحق في ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معهودة لرئيس الجمهورية والوزير الأول.

غير أن القانون يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذي يشرفون عليه وهذا ما يمكن تسميته بالضبط الخاص.

فوزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالات العادية أو الإستثنائية وهو ما دلت عليه النصوص الكثيرة المنظمة لصلاحيات وزير الداخلية منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01/91 المؤرخ في 19 جانفي سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الداخلية وتحديد نص المادة 02 منه حيث جاء منها:

**يمارس وزير الداخلية الصلاحيات التالية:**

- المحافظة على النظام العام والأمن العمومي.
- المحافظة على الحريات العامة.
- المحافظة على حريات الأشخاص والأموال وحرية تنقلهم.
- حركة الجمعيات.
- الانتخابات.
- التظاهرات والاجتماعات العامة.
- الوضعية العامة للبلاد.
- العمليات ذات المصلحة الوطنية.
- الأعمال المقننة.
- الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية.
- الدراسات والتنمية المحلية.

- المالية المحلية.
- الحماية المدنية.
- المواصلات الوطنية.

كما يقوم بالسهر على احترام القانون وحماية الأشخاص والممتلكات وحماية المؤسسات ومراقبة المرور عبر الحدود وغيرها.

- يصدر تعليمات للمدير العام للأمن الوطني وللولاة وغيرهم تمس جانبا من الجوانب الضبطية بغرض السهر على تنفيذها كل في مجال اختصاصه.

ليس وزير الداخلية وحده من يباشر إجراءات الضبط بل وزراء آخرون كوزير الثقافة مثلا عندما يصدر قراراته لحماية الآثار والمتاحف، و وزير الفلاحة عندما يصدر قرارات تتضمن صيد نوع معين من الأسماك أو الحيتان أو تنظيم مواقيت الصيد، و وزير النقل عندما يصدر قرارات تنظيم حركة تنقل النشاطات ليلا و وزير التجارة عندما يحضر بموجب قرار منه ممارسة التجارة على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العمومية...الخ.

#### ب- على المستوى المحلي:

- رئيس المجلس الشعبي البلدي: طبقا للقانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 يتعلق بالبلدية، يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالنظام العام ورد تعددها في المادة 88 منه، إذ جاء فيها يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يلي:

- تبليغ وتنفيذ القوانين و التنظيمات عبر إقليم البلدية.
- السهر على حسن النظام والسكينة والنظافة العمومية.
- السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية، الوقاية والتدخل في مجال الإسعاف ويكلف بالإضافة إلى ذلك بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- يقوم رئيس المجلس البلدي بهذه الصلاحيات تحت سلطة الوالي وهذا ما نصت عليه المادة 88 و 94 من قانون البلدية ولقد مكنه هذا القانون من إمكانية طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المتخصصة إقليميا للتحكم خاصة في المسائل الأمنية وهذا حسب المادة 93 من نفس القانون.

- **الوالي:** نصت المادة 114 من القانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فبراير سنة 2012 يتعلق بالولاية على أن الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام ووضعت مصالح الأمن تحت تصرفه بناء على المادة 116 من نفس القانون.
- **تزداد** صلاحيات الوالي في الحالات الإستثنائية إذ بإمكانه تسخير تشكيلات الشرطة والدرك لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، ولقد أناط قانون الولاية بالوالي توفير كل تدابير الحماية خدمة للنظام العام بمختلف عناصره كما يمارس سلطة الحل وفقا للمادة 41 من قانون الولاية بالنسبة لجميع البلديات أو جزء منها عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك وتزداد هذه الصلاحيات إذا تعلق الأمر بالحالات الاستعجالية.

### وسائل الضبط:

- أ- **الوسائل المادية:** يقصد بها الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنات وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها.
- ب- **الوسائل البشرية:** تتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات العامة كالشرطة العامة.
- ج- **الوسائل القانونية:** لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها، فرئيس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يمارس هذه الصلاحية استنادا للدستور وكذلك الحال بالنسبة للوزير الأول أما الوزراء فهم يستندون إلى النصوص التنظيمية التي تكفل اتخاذ قرارات معينة وبيّش الوالي إجراءات من منطلق قانون الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي من قانون البلدية.

ويمكن حصر الوسائل القانونية فيما يلي:

- 1- **إصدار قرارات ولوائح الضبط:** هي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ضبط ممارسة الحريات العامة وينجر عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص، وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها:

أ- **الحصر أو المنع:** هو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة تم اتخاذها من جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام.

ب- **الترخيص:** قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد ترخيصا معيناً كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط و إلا كان عملهم غير مشروع.

2- **استخدام القوة:** الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها غير أنه وفي حالات معينة يجوز استخدام القوة لمنع نشاط معين لم يخضع مضمونه للقوانين والتنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلباً للإدارة بذلك أو أنهم قدموه ورفض من جانبها لسبب أو لآخر وتعتمد الإدارة عند اللجوء إلى القوة على إمكاناتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام.

- **حدود الضبط الإداري:** يتمثل الإشكال هنا في كيفية إيجاد توافق وتوازن بين حريات الأفراد وسلطات الإدارة، أي معالجة الصراع القائم بين: السلطة والحرية.

- **المبدأ الأساسي السائد في الأنظمة الليبرالية** هو أولوية الحرية الفردية فلا تتدخل سلطات الضبط الإداري إلا للحفاظ على النظام العام.

وفي هذا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان الحريات في المادة 35 منه على ما يلي: (يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية) ولمعالجة هذا الإشكال تدل الدراسة المقارنة على التمييز بين قواعد و أحكام الضبط الإداري في الظروف العادية والإستثنائية.

- **في الظروف العادية:** في كل الظروف العادية تخضع قرارات سلطات الضبط الإداري، في دولة القانون إلى المبادئ والقواعد الأساسية التالية.

أ- **التقيد بمبدأ المشروعية:** أي احترام النظام القانوني حسب المادة 22 من الدستور (يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة).

ب- **يحظر المنع المطلق لممارسة الحريات:** مثلاً حظر التجول طيلة اليوم أو منع الإضراب مطلقاً.

ج- **اتخاذ قرارات مناسبة وملائمة:** لإقامة توازن بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام.

(د) - **الخضوع لرقابة القضاء:** طبقا للمادة 139 من الدستور التي تنص على: (تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية).

**في الظروف الاستثنائية:** يترتب على قيام حالة من حالات الظروف الاستثنائية.

- ازدياد ودعم سلطات الإدارة في تقييد حريات الأفراد.
- الإبقاء على رقابة القضاء الإداري.

**تفتيش ومراقبة الأماكن العمومية:** نظرا لما تجنيه التجارة من أرباح، ولهذه التجارة نشاطات كانت تمارس بحرية وبدون مراقبة المصالح الأمنية أو الأخرى التابعة للضبط الإداري، هذه الأنشطة لها خطر كبير على الصحة العمومية المتمثلة في بيع السلع سريعة الإتلاف أو التي تستوجب شروط نظافة معينة، كما أن هناك غش في بعض المواد وتحايل فيها... الخ هذا من جانب.

أما من الجانب الآخر هو التهرب الجبائي للتجار الغير شرعيين غير حائزين على السجل التجاري، وهذا حتما يؤدي كذلك إلى خلق فوضى في السوق ويجعل من التجار الحقيقيين أن يتمتعوا عن دفع الضريبة الجبائية.

- كما أن بعض المهن ولو كان أصحابها حائزون على سجلات تجارية أو بطاقات حرفية غير أنه يستوجب مراقبة هذه النشاطات التي تمارس في محلات وقاعات تستقطب الجمهور حيث يمكن أن تحول هذه الأماكن إلى أنشطة أخرى ممنوعة كأماكن للدعارة أو بيع المخدرات أو ألعاب القمار إلى آخره.

**الإجراءات:** تتدخل الشرطة العامة في هذا المجال ويمكن حصره في أربع حالات ممكنة منها:

- 1- المراقبة الفجائية.
- 2- بناء على شكوى.
- 3- بناء على حكم أو تعليمة قضائية.
- 4- بناء على قرار إداري.

## في ميدان النشاطات المنظمة:

1- بخصوص المتاجر، الدكاكين والأسواق: في هذه الحالات يجب الإطلاع على قرارات رئيس البلدية وكذا الوالي، بحيث تكون المراقبة في الحالات التالية:

- العمران (مراقبة رخصة البناء).
  - صلاحية السلع للاستهلاك.
  - النظافة (بالنسبة للسلع وكذا في أماكن البيع).
  - تعليق الأسعار.
  - مراقبة أماكن البيع بالنسبة للأسواق.
  - الأيام وساعات الفتح والغلق.
  - مرور وتوقف السيارات والحيوانات.
  - ملكية أماكن البيع.
  - طريقة عرض السلع للبيع مع منع بعضها من عرضها على الأرض.
- بالإضافة إلى:

- التدخل أثناء المشاجرات، الفوضى... الخ.
- القبض على الأشخاص المشبوهين (متعدي السرقة).
- مراقبة الميزان (الكيل) والتدخل أثناء الغش... الخ.

2- بخصوص محلات بيع المشروبات: يتم التدخل في الحالات التالية:

- عدم وجود رخصة للفتح.
- التدخل أثناء وقوع مشاجرة بين الزبائن.
- ضوضاء.
- الفتح والغلق خارج الأوقات المحددة لذلك.

## بالإضافة إلى:

- تشغيل عنصر نسوي أو استقبال عاهرات في هذه المحلات.
- ألعاب القمار.
- وجود القصر.

- بيع مشروبات كحولية للقصر .
- بيع مشروبات كحولية للأشخاص في حالة سكر .

### 3- بخصوص الفنادق "محلات الإيواء":

- عدم وجود سجل النزلاء .
- عدم تقديم السجل للموظفين المكلفين بالمراقبة .
- عدم تقييد المسافرين والنزلاء في البطاقات الخاصة بذلك .
- عدم تعليق الأسعار .
- عدم توفر شروط الصحة والنظافة .
- وجود القصر دون أهلهم .

### 4- بخصوص قاعات الألعاب: باعتبارها أماكن عمومية يكون التدخل في الحالات التالية:

- عدم احترام أوقات الفتح والغلق .
- استقبال أطفال دون 15 سنة غير مرفقين بأوليائهم .
- ضوضاء وضجيج (بناء على شكوى المواطنين) .
- عدم تعليق الأسعار .

### 5- بخصوص الملاهي والمراقص: نفس الإجراءات المطبقة على محلات بيع المشروبات

زائد أوقات الغلق تكون على الساعة 03 صباحا .

## حفظ النظام

### الجوانب القانونية، التقنيات و تطبيقاتها و تشكيلاتها:

إن النظام العام له خصائص أساسية ترتبط ارتباطا كليا بالحریات العامة سواء كانت جماعية أو فردية كما بينها وضمنها الدستور الصادر في 28 نوفمبر 1996، فالذي يهمننا في هذه الحالة هو دراسة الشرعية وإعدادها على مستوى الإجراءات الخاصة والمتخذة من طرف الشرطة أو عن طريق قوة القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تخص التشريعات المقننة المظاهرات طالما هذه الأخيرة قابلة أن تثير الفوضى أو تمس بالنظام العام.

1- **السلطة القانونية:** إن الدستور قد ضمن الحريات العامة للمواطنين لكن كثيرا ما يقع تنافر بين هذه الأخيرة و النظام العام، والذي يمكن ترجمته على النحو التالي:

- (1) - إن التطبيق الصارم للنظام العام من شأنه أن يحد من الحريات العامة.
- (2) - إن التطور المفرط الذي يحدث في نظام الحريات العامة يؤدي حتما إلى الإخلال بالنظام العام.

فالمشرع له الحق في حل الخلافات القائمة، ومن هذا المنطلق ونظرا لظروف معينة والرغبة في التنفيذ والتطبيق الصارم للقانون فإنه يبقى دائما في حاجة إلى مكمل بحيث أعطيت للمكلف بتنفيذ القوانين صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الدستور والقانون.

ورغم ذلك فإن السلطة مجبرة في كثير من الأحيان على التفويض، في تطبيق القانون، ويبقى مقيدا بظروف معينة، والتي تعتمد بالأساس على السلم التصاعدي الذي يرتبط مباشرة بالمرؤوس.

وعليه فقد أعطيت للمكلف بتنفيذ القوانين صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الدستور والقانون.



إن الإجراءات التنظيمية تكون مرسوماً تنفيذياً حينما تصدر من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، بينما تكون قرارات إدارية في حالة ما إذا صدرت من طرف السلطات الأخرى المتمثلة في الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية.

والطابع الرئيسي لتلك القرارات وشمولية تطبيقها يرفعها إلى درجة القانون بحيث يجعلها تختلف اختلافاً كلياً عن القرارات الإدارية.

ومن هذا المنطلق ورغم التجانس الحاصل، فتجدر الإشارة إلى عدم الخلط بين القرارات التنظيمية وبعض المراسيم أو القرارات التي تدخل في إطار الإجراءات الشخصية مثل التعيينات والترقيات، والطرء إلى آخره.

**السلطة التنظيمية:** إن القانون يحدد القواعد الخاصة به في الآتي:

- الحقوق المدنية والضمانات الأساسية الخاصة بالمواطن من أجل ممارسة الحريات العامة.
- الجنسية، كفاءات الأشخاص، الأنظمة الزوجية والحريات.
- تحديد الجرائم، الجناح والجزاء المطبقة على كل منها، كما تحدد الإجراءات العقابية كالعفو وسلم القضاة.
- نسبة وكيفية تغطية الضريبة.
- كما يعين القانون القواعد الخاصة به في الحالات الأخرى مثل:
- نظام الانتخابات البرلمانية.

**فيما يخص الجانب الشكلي:** ذلك عندما تكون القرارات صادرة عن سلطة إدارية مؤهلة.

**أشكال الإجراءات الخاصة بالشرطة:**

- يجب التفرقة بين القرارات ذات الطابع الجماعي والقرارات التنظيمية (مثل المراسيم والقرارات).
- القرارات الفردية.
- الإجراءات ذات الطابع الجماعي.
- المراسيم

**التنظيمات الإدارية العمومية:**

**القرارات:** إن القرارات تهدف إلى تخصيص النصوص وكيفية تطبيقها، وتنقسم إلى عدة مواد بحيث تصبح لها صفة القرار، وتصدر إما عن الوزير أو سلطة إدارية معينة مثل الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

**القرارات ذات الخصائص الفردية:** من مهام السلطة التنفيذية السهر على التطبيق الصارم للنصوص القانونية وتجد نفسها في بعض الحالات مجبرة على إتخاذ بعض الإجراءات ذات الطابع الفردي انطلاقا من القرارات الصادرة عن الشرطة، منها:

- إجراءات الطرد الخاصة بالأجانب.
- القرارات الإدارية الخاصة بغلق المحلات.
- تسيير الأشخاص والأموال.

**تحديد المبادئ الأساسية: تتمثل هذه المبادئ في:**

- التنظيم العام للدفاع الوطني.
- حرية التصرف الإدارية والجماعات المحلية وكفاءاتها وثرواتها.
- نظام الملكية الخاص بالحقوق المدنية والتجارية.
- قانون العمل والنقابة والضمان الإجتماعي.
- والجدير بالذكر أن هذه التنظيمات تأتي كمكملة للقانون.

**طبيعة إجراءات الشرطة:** في إطار الاختصاصات التنظيمية، تتخذ السلطة إجراءات هامة خاصة بالنظام العام يطلق عليها، اسم إجراءات الشرطة.

والملاحظ أن التنظيمات الإدارية تشمل كافة الأشخاص، كما يمكن أن تكون عبارة عن قرارات فردية.

**فيما يخص الجانب المادي:** إن التنظيم الإداري الخاص بالشرطة لا يأخذ بمعيار التفرقة بين القرارات الإدارية الفردية رغم الإلحاح والإصرار عليها عبر المراسيم والقرارات، بل أكثر من ذلك فإن طبيعة القرارات الفردية لا تقل أهمية عن اتخاذ القرارات الجماعية وعليه فإن الإجراءات الفردية كطرد الأجانب وسحب رخصة السياقة هي إجراءات تدخل في إطار إجراءات الشرطة.

**التشكيلات الأساسية لحفظ النظام:** تنقسم حسب الحركة والثبات وكل نوع يضم العديد من التشكيلات نذكر منها:

#### طابور الشرف:

**تعريفه:** هو تقنية ثابتة تستعمل لحفظ النظام وتشريف الوفود الرسمية والشخصيات العليا أثناء زيارتها للمدينة ودخول القاعات أو الملعب أو وضع الحجر الأساسي للبناء... الخ حيث يصطف أعوان الشرطة في صفين متقابلين في وضعية الإستعداد على جانبي المدخل الذي ستمر منه الشخصية الرسمية و يختلف تعدادهم حسب أهمية الشخصية الرسمية.

**هدفه:** الهدف الأساسي لطابور الشرف هو تشريف الشخصيات الرسمية عند قيامها بزيارات ميدانية.

#### الحاجز البسيط:

**تعريفه:** هو عبارة عن تشكيل بشري يتخذ في الحالات العادية من أجل منع الأشخاص والمركبات من المرور عبر مسلك معين والتحكم في تصرفهم في اتجاهات معينة ومحددة مسبقا وذلك أثناء العروض والمهرجانات أو خروج المتفرجين من الملعب أو المواقب الجنائزية... الخ.

**هدفه:** يتمثل هدفه في منع الجمهور من المرور في اتجاه معين و تصرفه نحو اتجاهات أخرى حسب ضرورة قواعد حفظ النظام.

#### الحاجز الدائري:

**تعريفه:** هو تقنية تستعمل لعزل مكان معين يكون على شكل ساحة مثل الملعب أو الساحات العمومية، حيث يقوده قائد الحاجز الذي يشرف على وضع الأعوان في شكل حلقة مغلقة واقفين في اتجاه الجمهور ويجب أن تكون المسافة بينهم تسمح لهم بتشبيك أيديهم عند الضرورة لمنع كل محاولة لإحتلال المكان المكلفين بحمايته ويأخذ فيه قائد الحاجز الوضعية في المكان الذي يراه مناسباً.

**الغرض منه:** يتمثل هدف هذا الحاجز في منع الجمهور من الدخول إلى منطقة معينة تكون على شكل ساحة أو وسط ميدان الملاعب.

**طابور الأمن المزدوج:**

**تعريفه:** هو تقنية ثابتة لحفظ النظام يتخذ بمناسبة الزيارات الرسمية التي تقوم بها الشخصيات العليا مثل فخامة السيد رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول والوزراء الهدف منه تشريف الشخصية وحمايتها وأمنها من الإعتداءات المحتملة، ويمكن القول بأن هذا الطابور مضاعف لكونه يشمل صفين من الأعوان المتقابلين على جانبي الطريق بحيث تكون المسافات بينهم منتظمة تسمح للأعوان بمسك أيدي بعضهم البعض لتشكيل ما يعرف بالحبل الأمني لمنع الجمهور من الدخول إلى الطريق و الوصول إلى الشخصية.

**هدفه:** حماية وأمن الوفد الرسمي والشخصيات العليا بتشكيل حاجز أمني بشري على طول حافتي الطريق ومنع الجمهور من التسلل نحو الوفد.

**التوتيد الرسمي " التتابع ":**

**تعريفه:** التوتيد الرسمي هو أحد إجراءات حفظ النظام التي تستعملها الشرطة في عملية حفظ النظام لتأمين الوفود الرسمية والشخصيات العليا وتشريفها بمناسبة تنقلها بحيث تؤمن المسلك المخصص لتنقلها ومسلك إضافي أو مسلكين للجوء إليها عند الحاجة بحيث يصطف الأعوان مرتدين الزي الرسمي رقم: 01 مزودون بجميع اللواحق والتجهيزات البيضاء على طول المسلك المقرر تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار مع مراعاة خصوصيات المسلك من جهة والمسافة الثابتة حسب المكان بين الأعوان على أن يرى كل منهم على الأقل عون واحد من زملائه المشكلين للتوتيد لتبادل الإشارات بينهما للتحكم في حدث ما وأمن بعضهم البعض.

**هدفه:** تأمين المسلك المخصص لمرور الوفد الرسمي وضمان حماية الشخصيات العليا.

**الحاجز الثابت للمنع والتصرف:**

**تعريفه:** هو تشكيل ثابت من أعوان الشرطة في عدة صفوف واقفة عرض الطريق مقابل الحشد، مؤطرين برتباء وتحت سلطة إطار من الشرطة (قائد الحاجز) الغرض منه منع الجمهور من الدخول إلى منطقة معينة أو مكان معين يجب حمايته، ويستعمل هذا التشكيل لحفظ النظام العام بمناسبة جمهور سلمي مع احتمال تحويله إلى عدواني لأسباب معينة مثل عدم رضى المناصرين عن النتيجة أو أداء الحكم في اللقاء أو غيرها من الأسباب.

**الهدف منه:** يتجلى هدفه في منع الجمهور من المرور عبر مسلك معين وتصريفه في اتجاهات مناسبة لضمان النظام العام والتحكم فيه.

#### الحاجز الثابت للفرز والتصفية:

**تعريفه:** هو تشكيل من عدة صفوف يستعمل في الأماكن العمومية الخاصة، حيث يؤدي دور هام في فرز الجمهور عند دخوله إلى أماكن معينة (حفل، ملعب...الخ).

**الهدف منه:** يتمثل هدف الحاجز الثابت للفرز بالسماح بالدخول للأشخاص المرخص لهم والذين يحملون تصريحاً بالمرور فقط.

#### الحاجز الثابت المغلق:

**تعريفه:** هو تشكيل من أعوان الشرطة مدعم بحاجز مادي الغرض منه منع الجمهور المشاغب من الدخول إلى منطقة معينة أو مكان معين و يستعمل هذا التشكيل لحفظ النظام العام بمناسبة جمهور عدواني مصمم على مخالفة القرارات الصادرة من السلطات الإدارية والإخلال بالنظام العام مثل الاعتصام أمام المقرات الإدارية كالبديية والولاية وقصر الحكومة...الخ.

**الهدف منه:** يتجلى هدفه في منع الجمهور المشاغب من المرور عبر مسلك معين وتصريفه في اتجاهات مناسبة لضمان النظام العام و التحكم فيه.

## الإجتماعات

### مقدمة:

كثيرا ما نسمع في الوقت الراهن الحديث عن مهام حفظ النظام المتعلق بعدم استعمال الطريق العام كحالة الإجتماعات العمومية حيث تخضع لتدابير أمنية معينة عندما يكون الأشخاص داخل مكان الإجتماع وذلك رغم التدابير المختلفة المتخذة لتسيير الحشد المتعلق بالإجتماع خارج القاعة في التنقل إليها أو الخروج منها مما يجبر قائد الشرطة على أخذ جميع التدابير اللازمة بهذا الشأن.

والسؤال المطروح هو، ما المقصود بالإجتماعات العمومية وما هي شروط تنظيمها من جهة؟ ثم ما هي التدابير الأمنية المتخذة بشأنها لضمان النظام العام؟

### - تعريف الإجتماعات العمومية وأنواعها:

#### 1- تعريف الإجتماعات:

- **التعريف اللغوي:** هو عبارة عن تجمع لعدد من الأشخاص داخل قاعة قصد التعبير عن آراء أو المطالبة بحقوق ما بطرق مختلفة.

- **التعريف القانوني:** لقد عرفه القانون رقم 19/91 المؤرخ في 25 جمادي الأول عام 1411هـ الموافق لـ 1991/12/02 المعدل والمتمم للقانون رقم 28/89 المؤرخ في 1989/12/31 والمتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية في المادة 02 منه على أنه:

"الإجتماع العمومي هو تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي في مكان مغلق يسهل لعموم الناس الإلتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة".

أما عن تعريف الإجتماع حسب القانون المذكور أعلاه لاسيما المادة 02 منه، التي عرفته كما يلي: **الإجتماع العمومي** تجهر مؤقت لأشخاص، متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل أفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة.

من خلال ما سبق نستنتج أن الإجتماع من خلال التعريف الجديد يعد تجمعا بعد ما كان يعتبر تجمهرا، وحدد مكان انعقاد الإجتماع حيث حصره في المكان المغلق وخارج الطريق العمومي.

## 2- مميزات الإجتماع:

- هو تجمع مؤقت ومن هنا فإنه يختلف عن التجمعات التي تكون دائمة ومشكلة من أعضاء دائمين ومقر ثابت.
- هو تجمع متفق عليه من طرف مجموعة من الأشخاص وهم منظمو الإجتماع.
- هو اجتماع يجري في إطار منظم محدد بالزمان والمكان وجدول الأعمال ومكتب الإجتماع الذي يديره، والذي يسهر على حفظ الأمن داخل الإجتماع.
- هو تجمع قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن المصالح المشتركة وهذه الخصوصية هي التي تميز الإجتماع عن المظاهر أو الإستعراض.

## 3- أنواع الإجتماعات: هناك نوعان من الإجتماعات هما:

(أ) - **الإجتماع العام**: هو ذلك الإجتماع الذي يقام في الأماكن العامة حيث الدخول يكون في متناول الجميع دون استثناء وذلك خدمة للمصلحة العامة، ولا يقام إلا بواسطة رخصة يحصل عليها من طرف السلطات العمومية.

(ب) - **الإجتماع الخاص**: هو ذلك الإجتماع الذي يقام في الأماكن الخاصة أو المغلقة حيث يصعب الدخول إليها بسهولة إلا بناء على دعوة خاصة، وذلك خدمة للمصلحة الخاصة وقد يكون سريا أو علنيا.

## 4- الشروط القانونية لعقد الإجتماع :

- أ- **شرط التصريح المسبق**: لا يحتاج الإجتماع إلى ترخيص مسبق وإنما يتطلب تقديم تصريح مسبق حسبما ورد في المادة 04 من القانون 19/91 السالف الذكر حيث يبين فيه:
  - الهدف من الإجتماع.
  - مكانه.
  - اليوم والساعة الذي يعقد فيهما ومدته.
  - عدد الأشخاص المقرر حضورهم.

- الهيئة المعنية به عند الإقتضاء.

يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الإجتماع ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الإجتماع وهذا استنادا للمادة 10.

كما يمكن للموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو أعمال عنف، طبقا لنص المادة 12.

يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين وذلك خلال 24 ساعة من إيداع طلب التصريح، تغيير مكان الإجتماع مقترحا عليهم مكانا آخر تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والأمن والسكينة العامة، عملا بأحكام المادة 06.

يصرح بالإجتماع للوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية أو بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة أو للوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك قبل ثلاثة أيام كاملة على الأقل من تاريخ عقد الإجتماع ويسلم على الفور وصل يبين أسماء المنظمين وألقابهم وعناوينهم وكذلك رقم بطاقات التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الإجتماع وعدد الأشخاص المنتظر حضورهم فيه ومكانه وتاريخه والساعة التي يعقد فيها ومدته من جهة أخرى، ويجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة أو الهيئة المعنية عند الإقتضاء حسب نص المادة 05 منه، ويوقع التصريح ثلاثة أشخاص يكون موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.

**حسب المادة 14 من نفس القانون يعفى من التصريح المسبق كل من:**

- الإجتماعات والمظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للأعراف والعادات المحلية.
- الإجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية واسمية (الأعراس).
- الإجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.
- شرط عدم المساس بالثوابت الوطنية.



- شرط عدم المساس برموز ثورة أول نوفمبر.
- شرط عدم المساس بالنظام العام والآداب العامة، استنادا للمادة 09 من نفس القانون.
- ب- **شرط المكان:** طبقا للمادتين 2 و 8 من القانون السابق، أن تعقد الاجتماعات العمومية في أماكن العبادة، أماكن عمومية غير مخصصة، الطرق العمومية.
- ج- **شرط الزمان:** يشترط في عقد الاجتماع ألا يتجاوز الساعة التاسعة ليلا حتى لا يمس براحة المواطنين.

#### 5- الشروط التنظيمية لعقد الاجتماع:

- أ- **شرط التنظيم:** طبقا للمادتين 7 و 10 من القانون السابق، فإن المكتب يتكون من رئيس ومساعدين على الأقل، يتولى:
  - السهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام العام واحترام القوانين.
  - الحفاظ على الاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح.
  - يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية.
  - يجب عليه، فضلا عن ذلك أن يمنع كل خطاب يمس الأمن العام والأخلاق أو يتضمن عناصر خطيرة من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية.
- ب- **شرط تحمل المسؤولية:** طبقا للمادة 13 من القانون السابق فإن مسؤولية المنظمين تبقى قائمة إلى غاية نهاية الاجتماع.
- ج- **شرط عدم مناهضة الثوابت الوطنية:** طبقا للمادة 9 من القانون السابق فإنه يمنع كل شكل من أشكال المناهضة للثوابت الوطنية وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة.
- د- **شرط المراقبة:**
  - طبقا للمادة 11 من القانون المذكور أعلاه، يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الاجتماع ويقدم هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع.
  - طبقا للمادة 12 من نفس القانون، يمكن للمكتب أن يوقف الاجتماع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الأمن العمومي، ويمكن للموظف الذي عينه الوالي أو رئيس

المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو أعمال عنف.

#### 6- الإجماعات المعفية من الترخيص المسبق:

- الإجماعات في الطريق العمومي المطابقة للأعراف والعادات والتقاليد المحلية.
- الإجماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية واسمية.
- الإجماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.

#### 7- أحكام جزائية:

تنص المادة 21 من القانون السابق على مايلي:

كل مخالف لأحكام المواد (4، 5، 10، 12، 15) يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 2000 دج إلى 10.000 دج وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة أثناء أي إجتماع عمومي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري.

#### 8- حفظ النظام أثناء الإجماعات:

الإجراءات العملية العادية: عملية حفظ النظام عملية حساسة أثناء عقد الإجماعات لما قد ينجر عنها من إضطراب بمناسبةها، لذا هذه العملية يجب أن يتم تحضيرها مسبقا.

يتمثل عمل الشرطة اتجاه الإجماعات في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تسمح في السير الحسن للإجتماع مما يستلزم عليها مراعاة ما يلي:

**قبل الإجتماع:** تعتبر هذه المرحلة استعلاماتية بالدرجة الأولى واستطلاعية وذلك بالعمل على:

- جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الإجتماع وإمكانياتهم ونواياهم وميولاتهم السياسية والإيديولوجية والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الإجتماع بالتنسيق مع مصالح الاستعلامات العامة.

- تحديد وتقسيم منطقة العمل التي توجد بها القاعة وبالقرب منها وذلك بغرض تعزيز حراسة الأماكن الحساسة والإستراتيجية الموجودة في القطاع والتي يمكن أن تكون معرضة للخطر.

- وضع القوة الإحتياطية في مكان قريب من قاعة الإجتماع للتدخل عند الضرورة.
- إستغلال المعلومات المتوفرة واستخلاص التهديدات والمخاطر التي من شأنها أن تمس بالإجتماع.
- دراسة المنطقة الموجود بها مكان الإجتماع وخصائصها ومعرفة مخطط القاعة لتحديد المداخل والمخارج.

### أثناء الاجتماع:

- حماية الإجتماع عن طريق وضع تشكيلة أمنية بالزي الرسمي لتسهيل وصول المشاركين ودخولهم إلى قاعة الإجتماع و تسيير حركة المرور وتنظيمها.
  - وضع الدوريات الراجلة لرجال الشرطة بالزي الرسمي في المحيط القريب من قاعة الإجتماع.
  - تكليف عناصر الإستعلامات العامة بجمع كل المعلومات التي تخص المشاركين (الإقبال والعدد، الحالة العامة، المطالب والنوايا، تجاوبهم أو رفضهم).
  - وبعد بداية الإجتماع يجب إبقاء المراقبة المستمرة وجمع المعلومات من داخل قاعة مع إفتتاح أشغال الإجتماع خاصة النظام السائد ومحاور المناقشة وظروف سير الإجتماع والأشخاص الذين تناولوا الكلمة، تجاوب المشاركين مع المحاور المطروحة للمناقشة ومعارضة المشاركين والشعارات المرفوعة.
  - السهر على مراقبة خروج المشاركين من الإجتماع في هدوء ونظام والتأكد من خلو القاعة من المشاركين في نهاية الإجتماع.
  - وضع خطة عمل لصد أي طارئ.
- وتكون طريقة العمل على النحو التالي:**
- التنسيق مع رئيس المكتب المشكل لقيادة الإجتماع.
  - عدم التدخل داخل القاعة في حالة وقوع الحوادث إلا بناء على طلب من رئيس المكتب.
  - السهر على تنظيم الدخول والخروج من وإلى مكان الإجتماع.
  - البقاء باتصال دائم مع بقية عناصر المصالح الأخرى للتزويد بالمعلومات ولطلب الدعم في حالة الضرورة.

## الإجراءات الواجب إتخاذها في حالة وجود خطر أو اضطراب:

1- في حالة وجود خطر: يجب التمييز بين حالتين حيث أن الخطر قد يكون داخل مكان الإجتماع أو خارجه.

أ- في حالة وجود خطر داخل مكان الإجتماع: نقصد بذلك إمكانية حدوث اضطراب خلال عقد الإجتماع وبعد دراسة مدققة لمخطط القاعة يجب العمل على ما يلي:

01- تحديد الخطر ومصدره.

02- تنظيم دخول المشاركين إلى داخل القاعة.

03- جمع المعلومات اللازمة لتحديد ومعرفة المعارضين والمعرضين منهم المشاغبين لمعرفة أهدافهم، طرق التعبير عن معارضتهم.

04- مراقبة تحركات المعارضين والمعرضين داخل القاعة ومحيطها.

05- مراقبة تطور الإجتماع داخل القاعة من بدايته إلى نهايته.

06- ضمان الحراسة في محيط القاعة.

07- تسهيل تسرب عناصر بالزي المدني لتعزيز النقاط التي يمكن أن تكون مصدر الخطر.

08- تقسيم المهام في حالة وجود أي طارئ لكيفية التصرف ورد الفعل، تفريق المشاركين بوضع تشكيلة من الأعوان لتسهيل خروجهم من القاعة ومغادرتهم لمكان الإجتماع.

09- منع تجمع الأشخاص عند الخروج وإبعاد الفضوليين من الانضمام إلى المشاركين.

10- وضع حواجز التصريف والتفريق لتسهيل مغادرة المشاركين لمكان الإجتماع.

ب- في حالة وجود خطر خارجي: بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه سالفاً من متابعة أشغال الإجتماع ونتائجه فإن تنظيم المهام خارج مكان عقد الإجتماع يخضع لترتيبات من شأنها وضع حد ومنع أية اضطرابات قد تتجر بعد نهاية هذا الأخير والتي من شأنها الإخلال بالنظام العام وبالتالي يجب:

1- مراقبة ومتابعة تطور الإجتماع والانتباه إلى توقيت نهايته واختتامه ومغادرة المشاركين.

- (2) - ضمان الحماية اللازمة للمشاركين عند الخروج وحماية وسائل نقلهم المتواجدة بمحيط المكان.
- (3) - منع كل تجمع للأشخاص بالمحيط القريب للمكان خاصة منهم المعارضين والرافضين.
- (4) - وضع تشكيلة التدخل والحماية عند مداخل ومخارج القاعة .
- (5) - وضع الدوريات الراجلة و الراكبة لتمشيط القطاع القريب من مكان الاجتماع .
- (6) - عزل القاعة بواسطة الحواجز المناسبة .
- (7) - الحيلولة دون إلتقاء المشاركين في الإجتماع مع المعارضين له.
- (8) - تسهيل مرور الأشخاص والمركبات والسهر على عدم عرقلته في القطاع.

إن تدخل القوة العمومية في التغطية الأمنية أثناء تنظيم اجتماع يكون غالبا بطلب من المنظمين له والتدخل داخل أماكن تنظيم الاجتماع يستلزم طلب مسبق من مكتب تنظيم الاجتماع، بالمقابل فإن تدخل القوة العمومية خارج مكان تنظيم الاجتماع لا يتطلب ترخيصا حيث تمارس سلطاتها في التدخل حفاظا على النظام العام وتطبيقا للصلاحيات المخولة لها قانونا.

في حالة وقوع إضطراب خارج مكان تنظيم الاجتماع وتحوله إلى تجمهر في الطريق العمومي، تطبق عليه أحكام المادة 97 من قانون العقوبات.

## المظاهرات

### مقدمة:

إن التظاهر هو سلوك يقصد به جلب الرأي العام نحو قضية معينة سواء كانت اجتماعية أو سياسية... إلخ، وارتبط هذا السلوك بمبدأ ضمان الحريات الفردية والجماعية التي تكرسها القوانين الأساسية في الدولة الحديثة، غير أن هذا التصرف والسلوك لم يخل من المخاطر واحتمالات المساس بالنظام العام، الأمر الذي يقتضي بأن يكون التظاهر مسموح به ضمن شروط تضمن سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

### 1- تعريف المظاهرات:

أ- **التعريف اللغوي:** تعرف المظاهرة على أنها قيام مجموعة من الأشخاص باستعمال الطريق العمومي بغية الإفصاح والتعبير عن إرادة جماعية وذلك عن طريق الإشارات والرايات والكلام واللافتات، فإذا كانت متنقلة على مسلك فتدعى مسيرة أو موكب أو استعراض، أما إذا كانت ثابتة على مستوى وضعية معينة فتسمى تجمع.

ب- **التعريف القانوني:** نصت المادة 15 من القانون رقم 19/91 المؤرخ في 1991/12/02 المعدل والمتمم للقانون رقم 28/89 المؤرخ في 1989/12/31 المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية على مايلي: المظاهرات العمومية هي الموكب والإستعراضات أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي تخضع إلى ترخيص مسبق.

### 2- مميزات المظاهرات: تتميز بما يلي:

- تجمع مؤقت لمجموعة من الأشخاص قصد التعبير عن فرحتهم أو غضبهم إتجاه قضايا تهمهم.

- تجمع في شكل استعراض أو مواكبة وهي بذلك غير ثابتة ومتنقلة في غالب الأحيان وهذا ما يفرقها عن الإجتماع .

- تجري في الأماكن العمومية المفتوحة ( الشوارع، الطرق، الساحات العمومية) وبذلك أكثر خطورة على النظام العام من الإجتماع.

## 3- أنواع المظاهرات:

أ- **المظاهرة العمومية السلمية:** هي مظاهرة مصرح بها لدى السلطات العمومية وتنظم قصد التعبير عن الإبتهاج أو الإحتفال بالأعياد أو التعبير عن المشاركة في حزب أو سخط على تصرف ما وهذه المظاهرة تكون سلمية بمعنى أنها لا تأتي بأعمال شغب وبذلك لا تترتب عليها نتائج مخلة بالأمن العام أو الإضرار بالغير ويمكنها أن تتحول إلى أعمال شغب في أية لحظة لأسباب عارضة أو بتدخل ذوي الأغراض المنحرفة لتوجيه نشاطها نحو التخريب.

ب- **المظاهرة العمومية العدوانية:** هي مظاهرة غير مصرح بها لدى السلطات العمومية معناها تجمع عدد كبير من الأشخاص يكونون على اتفاق مسبق للقيام بالعنف أو الفوضى والتخريب والإخلال بالنظام العام والتي تكون نتيجة لعدة عوامل منها الطبيعية، الإقتصادية الثقافية، الإجتماعية، الدينية والسياسية، كما يستعمل الأفراد المشاركون فيها الكتابات والخطب التحريضية.

## 4- أشكال المظاهرات:

أ- **المظاهرات الهادفة:** هي التي تنشأ تلقائياً بمناسبة انتصار فريق رياضي أو غيره دون وقوع أي حادث.

ب- **المظاهرات الإيجابية:** هي التي تنظم قصد الإبتهاج والإحتفال بالأعياد الوطنية والدينية.

ج- **مظاهرات صامتة:** هي التي تعبر عن المشاركة في الحزن مثل: المشاركة في الجنائز.

د- **المظاهرات السلبية:** هي تلك التجمعات العدوانية الخطيرة ( ذات أعمال تخريبية وشغب )

## 5- شروط تنظيم المظاهرات:

أ- **شرط الترخيص:** طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 19/91 المؤرخ في 1991/12/02 المعدل والمتمم للقانون 28/89 المؤرخ في 1989/12/31 المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية، فإن طلب إجراء المظاهرة يخضع إلى طلب التصريح يقدم إلى الوالي ثمانية (08) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة و يجب أن يبين في الطلب مايلي:

- **صفة المنظمين:** أسماء المنظمين الرئيسيين، ألقابهم وعناوينهم.

- يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
- الهدف من المظاهرة.
- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم والأماكن القادمين منها.
- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها.
- يوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا.
- المسلك الذي تسلكه المظاهرة.
- اليوم والساعة التي تجري فيها، والمدة التي تستغرقها.
- الوسائل المسخرة لها.
- الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
- يسلم الوالي فوراً بعد إيداع الملف وصلاً بطلب الترخيص.
- يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابياً خمسة (05) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء المظاهرة.
- يجب على المنظمين إظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك.
- منع إشراك القصر واستغلالهم في المظاهرة العمومية ذات الصبغة السياسية وفقاً للمادة 19 مكرر من القانون 19/91 المؤرخ في 1991/12/02 المعدل والمتمم بالقانون 28/89 المؤرخ في 1989/12/31 المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية.
- يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير المسلك و يقترح عليهم مسلك آخر.
- ب- شرط المكان: طبقاً للمادة 15 منه، فالمظاهرات العمومية تجري في الطرق العمومية.
- ج- شرط الزمان: طبقاً للمادة 15 منه، فإن المظاهرة السياسية والمطلبية تجري نهاراً والمظاهرات الأخرى لا تتجاوز الساعة التاسعة ليلاً.
- د- شرط التنظيم: طبقاً للمادة 17 منه، فإن المنظمين يتولون تنظيم سير المظاهرة إلى غاية تفرق المتظاهرين.
- و- شرط تحمل المسؤولية: طبقاً للمادة 20، 20 مكرر 01 من القانون السالف الذكر تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة إلى غاية نهايتها.



هـ- شرط عدم مناهضة الثوابت الوطنية: طبقا للمادة 09 من القانون المذكور فإنه يمنع كل شكل من الأشكال المناهضة للثوابت الوطنية وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة.

6- تدابير حفظ النظام أثناء المظاهرات غير المرخصة (المظاهرة العمومية العدوانية): إذا تحولت المظاهرة إلى تجمع وأعمال شغب فإنه يجب تفرقتها حسب ما نصت عليه المادة 22 من القانون 19/91 المؤرخ في 1991/12/02 المعدل والمتمم بالقانون 28/89 المؤرخ في 1989/12/31 المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية وأحكام المادة 97 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:

" يجوز لعناصر القوة العمومية استخدام القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.

ويتم تفرقة التجمع بالقوة بعد أن يقوم أحد من:

الوالي.

أو رئيس الدائرة.

أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه.

أو محافظ الشرطة.

أو ضابط من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يلي:

1- إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمع إنذارا فعالا.

2- التنبيه للأشخاص الذين يشتركون في التجمع بالتفرق وذلك بواسطة مكبر صوت أو استعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمع إنذارا فعالا.

3- توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤدي التنبيه الأول إلى نتيجة.

مرحلة التدخل: بعد إحتلال قوات حفظ النظام لأماكن تركزها والتشكيل المناسب، يقوم قائد التشكيلة أو المخولين قانونا من السلطات العمومية المذكورة بتوجيه إنذارا للمشاهدين قصد

التفرق ويحدد وقتا لهم فإذا لم يستجيبوا، يقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفريقهم إلا أنه يجب أن يأخذ بالمبدأ الوقائي ويحاول قدر الإمكان عدم استعمال القوة إلا بالقدر الذي يتطلبه الموقف لأن ضبط النفس والحفاظ على برودة الأعصاب هي من أولويات الأمور التي يجب أن توضع في الحسبان.

فإذا إستجاب المتجمعون وتفرقوا أو تراجعوا بفعل الإنذار الموجه إليهم تتابعهم القوة العمومية لعدم التجمع ثانية وتسمح لهم بالإنصراف.

أما إذا رفض المتظاهرون أو المشاغبيون الإنصياع للأوامر المعطاة بشأن التفرق فلا بد من استعمال القوة بإستخدام الوسائل والإجراءات التالية حسب الظروف:

- استعراض القوة.
- استخدام الرش بالمياه.
- استعمال العصي القانونية.
- استعمال الغازات المسيلة للدموع أو الغازات الملونة.
- إطلاق النار بالذخيرة البلاستيكية.
- إستخدام الآليات المصفحة.

- **إستعراض القوة:** وتسمى مرحلة إستعراض العضلات تتمثل في ظهور قوة حفظ النظام بصورة مفاجئة أمام تجمعات الشغب بتنظيمها وتحركاتها وفق نسق واحد وبصرامة حتى تؤثر نفسيا عليهم وخاصة منهم المترددين والفضوليين للعدول على ما يقدمون عليه.

ويعتبر هذا العمل وقائي من شأنه أن يخفف من التوتر ويمتص غضب فئة من المشاغبيين و بالتالي يحصل إختلال بينهم ولا يشكلون وحدة.

- **استخدام الرش بالمياه:** يستخدم رش بالماء لتفادي المواجهة المباشرة لقوات الأمن والمشاغبيين ويكون الرش بطريقة مستقيمة أو الرش على شكل أقواس ويمكن إستخدام المياه الساخنة أو الملونة للتأثير على المشاغبيين من خلال الآثار على الأجسام والألبسة والتي تساعد التعرف عليهم وتستخدم لهذا الغرض شاحنات الإطفاء والطائرات المروحية.

- استعمال العصي القانونية: يتم من خلالها الهجوم على المشاغبين لغرض تفرقتهم وتشتيت الصفوف الأمامية لها قصد التفرقة فيما بعد مع مراعاة تقادي توجيه الضربات إلى الأجزاء العلوية للفرد وخاصة الرأس.

- استعمال الغازات المسيلة للدموع أو الغازات الملونة: تستعمل على إختلاف أنواعها ويمكن إستعمالها بواسطة حامي القنابل الغازية أو بواسطة أجهزة خاصة توضع على الآليات وفي حالة إستخدامها يجب مراعاة ما يلي:

- معرفة إتجاه وسرعة الرياح.
- تحديد الهدف المراد التركيز عليه وحجمه.
- تحديد خط الإنطلاق تعيين طرق النجاة وتعريف الجمهور بها.
- تزويد القوة المكلفة بحفظ النظام بالغازات وتفریق الجمهور بالأعوان الحاملين للأقنعة الواقية من الغازات.

- إطلاق النار بالذخيرة البلاستيكية: بعد استنفاد جميع الطرق والوسائل السالفة الذكر تلجأ قوات حفظ النظام إلى إطلاق النار لتفريق تجمعات الشغب وذلك بعد إعطاء الأوامر من قبل أعلى مسؤول في تشكيلة عملية حفظ النظام حيث تستخدم ذخيرة بلاستيكية بعد إطلاق عيارات تحذيرية.

- استخدام الآليات المصفحة: تستخدم هذه الآليات لإختراق التجمعات العنيفة وتجزئتها ومن ثم إلقاء القبض على القيايين أو الإستطلاع ويجب توفير الحماية لها في حالة استعمالها من طرف عناصر شرطة راجلين.

إن اللجوء إلى الوسائل والخطوات المشار إليها سابقا، لا يكون عفويا وإنما بالأخذ بعين الإعتبار عدة معطيات منها معطيات متعلقة بتضاريس المنطقة، نوعية الخصم وخصوصياته، إضافة إلى ذلك ضرورة اللجوء إلى استعمال هذه الوسائل مما يستوجب على قائد التشكيل تقدير الموقف دراسة مسبقة للمهمة، صلاحية استعمال الوسائل المتاحة له حتى يتفادى التفريط في استعمال القوة وبالتالي الموازنة بين استعادة حفظ النظام وتطبيق ما نصت عليه القوانين والتنظيم الساري المفعول والتعليمات القيادية.

7- الأحكام الجزائية: لقد نصت المادة (19) من هذا القانون المتعلق بالمظاهرات والإجتماعات على ما يلي:

- كل مظاهرة تجري بدون تصريح أو ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا.

كما نصت المادة (23) من نفس القانون على أنه يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من 03 ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 3000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
  - 2- كل من وجه استدعاء للمشاركة بأية وسيلة كانت، قبل إيداع التصريح المطلوب.
  - 3- كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
- تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات والمبالغات إثر سير المظاهرة.
- يعد المحرضون على المظاهرات التي تتحول إلى أعمال عنف والذين يدعون بخطبهم العمومية أو بكتابتهم إلى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات.
- كما يعاقب كل شخص يعثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا أثناء مظاهرة أو أية أداة تشكل خطرا على الأمن العمومي بالحبس من 06 ستة أشهر إلى 03 ثلاث سنوات وبغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات.

### خلاصة:

المظاهرة العمومية تجمع منظم لعدد من الأشخاص في الطريق العمومي من أجل التعبير عن رأي مشترك وتخضع إلى ترخيص مسبق تمنحه السلطة الإدارية المخولة قانونا ويمكن تغيير مسلكها أو تاريخها ووقتها من طرف السلطة واقتراح مسلك أو توقيت آخر من أجل ضمان النظام العام وسلامة المظاهرة.

كما تعتبر المظاهرات الغير مرخصة تجمهرا وبالتالي تخضع لجميع التدابير المتعلقة بتفرقة ذلك في ظل احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

## تقنيات وتشكيلات حفظ النظام في حالة المظاهرات المرخصة، التجمهر والكوارث الطبيعية

**أولاً- المظاهرات المرخص بها:** كل مظاهرة عمومية تكون خاضعة لثلاثة (03) مبادئ:

- مبدأ الحيافة على ترخيص مسبق.
- مبدأ الطابع السلمي للمظاهرة.
- مبدأ عدم منع تنظيم المظاهرة العمومية بعد قبولها.

تخضع عملية حفظ النظام أثناء المظاهرات العمومية لتطبيق الإجراءات والتنظيمات المنصوص عليها في القانون 19/91 المؤرخ في 02 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون 28/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، من قبل مصالح الأمن وذلك حفاظاً منها على النظام العام والحفاظ على ممارسة الحق الدستوري المتمثل في الاجتماع والتظاهر ومتابعة نتائج وتطورات هذين المبدئين.

### الإجراءات العملية العادية:

- 1- **عملية التحضير:** معرفة الخصم أو الطرف الآخر من حيث:
  - **حجم التجمع:** يقصد به عدد الأشخاص المكونين للتجمع أو الموكب مع الأخذ في الحسبان الفضوليين الملتحقين بالتجمع.
  - **الغرض من التجمع:** تختلف خطورة التجمع باختلاف الغرض الذي يقام من أجله، ذلك أن إيمان المجتمعين بحقوقهم وإصرارهم على نيلها يجعلهم أكثر صموداً لرجال الشرطة وتقل مواجهتهم كل ما قل إيمانهم بالغرض من التجمع.
  - **فئة المتظاهرين:** تختلف خطورة المظاهرة باختلاف فئات المشاركين فيها وتخضع إلى عوامل مرتبطة بطبيعة المجموعة المتظاهرة.
  - **قوة الزعامة:** تتوقف قوة التجمع أو الموكب وتماسكه إلى حد كبير على مدى تأثير الزعماء وقوة إقناعهم وثقة المتجمعين بهم.
- 2- **عملية التنفيذ:** يتم خلالها وضع التشكيل الأمني ومراقبة الجمهور وهذا بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لغرض التوفيق بين حرية التعبير للمتظاهرين من جهة وضمان الأمن والسكينة العامة التي تعتبر حقوق أساسية للآخرين من جهة أخرى.

أهم هذه الإجراءات تتمثل في النقاط التالية:

أ- في مجال تسيير ومراقبة حركة المرور: على مسؤولي التشكيل الأمني مراعاة بعض التدابير في مجال تسيير حركة المرور لا سيما المتعلقة بما يلي:

- مراقبة وتفتيش المسلك المعين في الترخيص من قبل الحراقين.
- إعلام المواطنين وخاصة مستعملي الطريق بغلق المسلك لحركة المرور خلال وقت المظاهرة.

- منع توقف وتنقل السيارات على مستوى المسلك حتى لا تكون هذه المركبات عرضة لأي تخريب...الخ.

- إعلام أصحاب المستودعات وحظائر السيارات المحاذية للمسلك.
- غلق كل الطرق المؤدية إلى المسلك قبل بداية المظاهرة.
- تعيين مسالك لتحويل حركة المرور إذا كانت المظاهرة تستلزم وقت أطول.
- تحويل أو منع بعض المسالك المخصصة للنقل العمومي بالتشاور مع السلطات المحلية.

- مراقبة محطات النقل البري والسكك الحديدية المستعملة من طرف المتظاهرين.
- مراقبة وتفتيش السيارات المشتبه فيها.

ب- في مجال تأمين المنشآت العمومية والمؤسسات الحساسة:

يتعين على مسؤول التشكيل الأمني العمل على تعزيز الحراسة الثابتة في المنشآت العمومية أو النقاط الحساسة المتواجدة على مستوى المسلك أو محيطه. هذا التدعيم، الغرض منه أن لا يبقى الموظفون المكلفون بالحراسة الثابتة معزولون كما يسمح لهم من جهة أخرى التصدي لأي محاولة تسرب إلى المنشآت المحروسة. كما يتعين تأمين كل المؤسسات العمومية أو الخاصة المتواجدة على طول المسلك والتي يحتمل الإقتراب منها من طرف المتظاهرين.

ج- في مجال الوقاية من بعض المخاطر:

1- تطهير الطريق العمومي: إن وجود بعض الورشات ومواد البناء بالقرب من المسلك المعين وضواحيه قد يستغل من طرف المتظاهرين من أجل استعمال هذه المواد الصلبة

كأدوات للقذف، الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر، وعند الضرورة إزالتها بالتشاور مع السلطات المحلية.

2- إعلام، تحسيس التجار والمقيمين على خط المسلك: يجب القيام بعملية تحسيسية للتجار المتواجدين على خط المسلك الذي تقام فيه المظاهرة وإعلامهم بالأفعال التي يمكن أن يلجأ إليها المتظاهرون خاصة أعمال النهب والتخريب.

مراقبة الهوية: على مصالح الشرطة القيام بالتحقق من هوية الموجودين بالأماكن المحاذية للمسلك الذي تجري فيه المظاهرة، هذه المراقبة الغرض منها:

- التعرف على بعض الأشخاص المعروفين لدى مصالح الأمن لسوابقهم العدلية والذين يحتمل قيامهم بأعمال السرقة، النهب والتخريب.

- مراقبة بعض الأشخاص المعروفين لدى مصالح الشرطة والحذر منهم بسبب ميولاتهم السياسية والذين من المحتمل أن يقوموا باستفزاز وعرقلة السير الحسن للمظاهرة.

- توقيف الأشخاص المشبوهين والمبحوث عنهم.

3- منع (أو التنبؤ) إجراء مظاهرة مضادة: على مصالح الشرطة منع أي مظاهرة مضادة تقاديا لأي مواجهة بين الطرفين التي قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

(د) - في مجال ضمان السكنية العامة: على مصالح الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات العمومية، التطبيق الصارم لأحكام القانون 19/91 المؤرخ في 02 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون 28/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، على سبيل المثال التركيب أو الاستعمال للأجهزة الصوتية الثابتة المؤقتة أو النهائية التي تتطلب رخصة من الوالي أو المنع التام للأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات.

## ثانيا - التجمهر:

تعريفه: هو كل تجمع نتج عن اتفاق مسبق وغالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الإخلال بالنظام العام أو قصد المساس والحد من حرية الأفراد.

## أركان التجمهر:

1- الركن المفترض: المساهمة في التجمهر.

(2)- الركن المادي: حمل السلاح.

(3)- الركن المعنوي: توفر القصد الجنائي العام.

### أنواع التجمهر:

1- التجمهر المسلح: إذا كان أحد الأفراد الذين يكونون التجمهر يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة لاستعمالها كأسلحة.

2- التجمهر غير المسلح: المقصود به الإخلال بالنظام العام، وقد يأخذ التجمهر أشكالا متعددة ومختلفة الأهداف والأغراض، كما يختلف التجمهر في مدته الزمنية فقد يكون التجمهر في الأماكن التجارية وقد يكون حول حادث مرور إلا أن هذه التجمهرات تأخذ طابع التجمع لكونها عديمة التنظيم والقيادة.

علاقة التجمهر بجريمة العصيان والتمرد: إن التجمهر الذي يحظره نصوص قانون العقوبات هو التجمهر المسلح أو غير المسلح على الطريق العام أو في مكان عام من قبل مجموعة من الناس يمكن أن يهددوا النظام العام والذين لا يتفرقوا بعد إنذارهم من قبل السلطات المختصة.

وعلى هذا الأساس، فإن التجمهر هنا ليس عصيانا أو تمردا ضد السلطات العامة بل الأمر يتعلق بعدم طاعة الأوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان والتمرد.

علاقة التجمهر بالمظاهرة: يجب أن نرفق بين التجمهر كجريمة نص عليها قانون العقوبات وبين المظاهرة الذي تنظمها بعض الجمعيات والأحزاب للتعبير عن آرائها في بعض المجالات:

- السياسية.
- الاجتماعية.
- الثقافية.

ولكن المظاهرة الغير مرخصة أو تلك التي لا تحترم مسلكها أو وقتها أو تخالف بنود رخصتها أو تتحول إلى أعمال عنف و تخريب تعتبر تجمهرا وفقا لأحكام للقانون



19/91 المؤرخ في 02 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون 28/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

متى يعتبر التجمهر جريمة: يعد التجمهر جريمة إذا توفر شرطان هما:  
أن يحدث التجمهر في المكان العام أو الطريق العام.

أن لا يتم التفرق بعد الإنذار الثاني المعطى من طرف السلطة المخولة قانونا.

**علاقة التجمهر بالمكان:** يعتبر التجمهر قائما إذا حدث التجمع في:

- الطريق العام.
- المكان العام.

ويقصد بالطريق العمومي حسب نص المادة 360 من قانون العقوبات:

- الطريق المخصص لمرور الناس دون إذن أو مساءلة.
- المرور به بحرية في أية ساعة من ساعات الليل أو النهار دون اعتراض قانوني.

**مفهوم بالمكان العام:** يقصد به الأماكن التي تستقبل الجمهور والمخصصة لذلك مثل:

- قاعات السينما.
- المسارح.
- الملاعب.

ولا يعتبر من الأماكن العامة ما يلي:

- الجامعات.
- الثكنات.
- المصانع.
- السجون.

**جرائم التجمهر:**

**جريمة المساهمة في التجمهر:** حسب نص المادة 97 من قانون العقوبات، ترى أن جريمة

المساهمة في التجمهر تقوم على الأركان التالية:

**الركن المفترض:** يتمثل في عدم التفرق بالرغم من الإنذار.

**الركن المادي:** التجمهر على الطريق العام أو الأماكن العامة.

**الركن المعنوي:** توافر القصد الجنائي العام.

**جريمة حمل السلاح في تجمهر:** حسب نص المادة 99 من نفس القانون السالف الذكر نرى أن أركان هذه الجريمة هي:

الركن المفترض: المساهمة المسلحة في التجمهر.

الركن المادي: حمل السلاح.

**الركن المعنوي:** توافر القصد الجنائي العام.

ونلاحظ هنا أن المقصود بحمل السلاح أن يكون في متناول الفاعل ويستطيع استعماله في الوقت الذي يرغب فيه.

**للعلم:** مفهوم السلاح عادة يتناول الأسلحة النارية كالبنادق، المسدسات، المتفجرات، الأسلحة البيضاء كالألات القاطعة مثل الفؤوس والمقصات والمناجل، كما لا ننسى الأسلحة الغازية والكيميائية والنووية وغيرها من المواد والأدوات الضارة التي تضر بصاحبه أو الغير متسببة في:

- القتل.
- الجرح.
- الضرب.
- تخريب الممتلكات.

**3- جريمة التحريض على التجمهر:** حسب نص المادة 100 من قانون العقوبات نجد أن هذه الجريمة تقوم على:

الركن المادي: التحريض المباشر.

الركن المعنوي: القصد الجنائي.

والمقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة:

- الخطابة.
- الكتابة.

• توزيع مطبوعات أو تعليقاتها والخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا أو شفويا.

ويفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة أنها لم تحدد:

- مكانا معيناً: (مكان عام أو خاص).
- زماناً محدداً (النهار أو الليل).

ولا يقتصر التحريض على الخطابة بل قد يتم بوسائل أخرى مثل:

- الكتابات.
- المطبوعات.

والتي من شأنها أن تثير فيهم الرغبة في التجمهر بعد تداولها أو بعد تعليقها في أماكن ظاهرة يستطيع أن يطلع عليها الجمهور.

والركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم المحرض وإرادته في حث الناس على التجمهر وسواء تحقق الأثر بقيام التجمهر أم لم يتحقق ذلك الأثر.

4- جرائم أخرى: حسب نص المادة 101 من قانون العقوبات فإنه يمكن أن ترتكب جرائم أخرى موازاة مع جرائم التجمهر.

ويفهم من نص المادة السالفة الذكر أن قيام التجمهر قد يؤدي إلى وقوع الاعتداء على ممتلكات الغير أو ممتلكات الدولة أو على الأشخاص، من الطبيعي أن تكون هذه الجرائم أكثر خطورة وجسامة من جريمة المساهمة في التجمهر.

وعلى هذا الأساس فإن المشرع قرر في نص المادة 101 من قانون العقوبات تأكيد مسؤولية الفاعل عما ارتكبه من جرائم حتى لا تكون جريمة المساهمة في التجمهر أو التحريض خارجة عن دائرة العقاب.

- الأحكام الجزائية: لقد نصت المادة 22 من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:

تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقاً لأحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري.

ولقد نصت المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري على أنه يحظر ارتكاب الأفعال التالية في الطريق العام أو في مكان عمومي:

## 1- التجمهر المسلح.

## 2- التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.

يعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة.

يجوز لممثلي القوة العمومية تفريق التجمهر أو العمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي أوكلت إليهم بغير هذه الوسيلة. في الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي من يحمل شارات وظيفته بما يأتي:

(1)- إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.

(2)- التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.

(3)- توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة.

لقد نصت المادة 98 من قانون العقوبات الجزائري على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه.

يعاقب بالحبس من (06) سنة أشهر إلى (03) ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق إلا باستعمال القوة.

يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري.

أما المادة 99 من قانون العقوبات الجزائري فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس من (06) ستة أشهر إلى (03) ثلاثة سنوات كل من ضبط معه سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهرة أو بمناسبة أو أثناء اجتماع أو بمناسبة وذلك بغير الإخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء.

يكون الحبس من (01) سنة إلى خمس (05) سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.

كما أنه يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري وبالمنع من الإقامة.

يجوز للقضاء بمنع أي أجنبي تمت إدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول التراب الوطني.

أما المادة 100 من قانون العقوبات الجزائري نصت على كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من (02) شهرين إلى (01) سنة إذا نتج عنه حدوث أثر وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى (06) ستة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من (01) سنة إلى (05) سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من (03) أشهر إلى (01) سنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

أما المادة 101 من نفس القانون تنص على أنه لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات و الجنح التي ترتكب في أثناءه.

ويجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر.

**ثالثا- الكوارث الطبيعية:** عمليات حفظ النظام في حالة الكوارث الطبيعية تسير من طرف مركز القيادة الذي تشرف عليه السلطة القادرة على التنسيق بين مختلف نشاطات المجموعات المتجانسة التي تعمل ضمن إطار من خلال الترتيبات الواردة في المرسوم 85-231 مؤرخ في 25 أوت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث وخاصة المادة 27 التي تنص على يقود عمليات مخططات تنظيم التدخلات والإسعافات في الولاية مركز قيادة يوضع تحت سلطة الوالي الذي يساعده أعضاء من لجنة الأمن ومسؤولو أنماط التدخل المعنية ويوسع ليشمل أعضاء مكتب التنسيق ومسؤولي الحماية المدنية في الولاية".

**(1)- ترتيبات الأمن وحفظ النظام:** عند تلقي الأمر بالشرع في تنفيذ مخطط تنظيم الإسعاف والتدخلات الصادرة عن الوالي يتخذ نشاط مصالح الأمن والنظام العمومي في حيز المنطقة المنكوبة ما يلي:

#### عزل المنطقة:

- المحافظة على حالة الأماكن ومنع إجراء أي تغيير عليها قبل مباشرة التحقيق من طرف الجهات المختصة لمعرفة ما تحمله من آثار وأدلة يمكن أن تستعمل لمعرفة ظروف وأسباب الكارثة.

- تحويل حركة المرور بعيدا عن منطقة الحادثة إلى مناطق أخرى بديلة أو صالحة للاستعجال للسماح لمختلف أنماط التدخل للالتحاق و القيام بمهامها بسهولة.

- تسهيل توقف سيارات الإسعاف، الإنقاذ ونشاطات مختلف أنماط التدخل.

- تسهيل تحويل حركة المرور بالنسبة للمركبات الخاصة.

- تسهيل عمليات إلتحاق مركبات الإسعاف بمكان الحادث.

- البحث عن المتوفين من بين الضحايا والعمل على التعرف عليهم.

- إبعاد الفضوليين من المارة لتسهيل عملية تدخل المصالح المعنية في مكان الكارثة.

- السهر على أمن وحماية الأشخاص، الممتلكات العمومية والخاصة من السرقة والنهب.

- الإشراف على عمليات إخلاء المباني والمسكن عند الاقتضاء وضمان حراستها وحمايتها.

- تنفيذ التسخيرات فيما يتعلق بالوسائل الضرورية غير المتوفرة لدى القيام بعمليات التدخل.

(2) - **تقسيم مكان الكارثة إلى قطاعات:** يقوم مسؤول الأمن بمكان الكارثة بما يلي:

- تقسيم موقع الكارثة إلى قطاعات حسب درجة الخسائر وأهمية الموقع من حيث الحساسية.

- توزيع المهام على جميع الفرق العاملة بالموقع.

- إنشاء المخيمات الخاصة لإيواء عناصر الأمن بعين المكان.

(3) - **تقسيم المهام:** هذه المهام تنفذ على مرحلتين متتاليتين، فالأولى تخص الترتيبات المذكورة آنفاً، أما المرحلة الثانية فتأتي بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى وهي دعم وتعزيز القوات المتواجدة في المكان حيث تصبح في هذه المرحلة العملية أكثر وضوحاً من المرحلة الأولى، وهي في الواقع امتداداً لها خاصة من الناحية المادية، حيث تنظم قوات التدخل وأعمال الشرطة بصورة متتابعة حسب وصول القوة و المعدات إلى مكان الكارثة.

لإنجاح هذه المهام تقسم القوات المتواجدة في المكان إلى عدد من الفرق توكل لها نشاطات خاصة، متكاملة للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف مركز القيادة.

(4) - **إنشاء خلية أزمة:** تنشأ هذه الخلية على مستوى مقر أمن الولاية وكذا مقر أمن الدائرة المعنية، وتكون تحت قيادة إطار سام وتتكون من موظفين يمثلون مختلف مصالح أمن الولاية، ويشترط أن تكون مجهزة بمختلف الوسائل التقنية كالفاكس، الهاتف والخرائط الجغرافية، على أن تكون على دراية بكافة المعطيات المتعلقة بالكارثة وكذا الوسائل الضرورية للتصدي لها.

أما عن المهام المنوطة بهذه الخلية فتتمثل فيما يلي:

- دراسة جميع جوانب الكارثة.
- تجميع المعلومات الخاصة بالكارثة.
- إتخاذ الإجراءات الضرورية.
- معرفة جميع الترتيبات الأمنية الأولية التي تم وضعها.
- الإجراءات المتوقعة في مجال حفظ النظام العام.
- حماية الأماكن الإستراتيجية الحساسة.

## حفظ النظام في الملاعب

### مقدمة:

إن مهمة حفظ النظام التي أسندت لمختلف الهيئات والمصالح، سواء إدارية أو نظامية، فإن أهمها هي تلك التي تتعلق بالتظاهرات الرياضية في مختلف المنشآت حيث يخصص لها الإهتمام الأول من حيث إنشاء الملاعب لكونها الأكثر استقطابا للشباب والجمهور (مارسين، مناصرين والمقبلين على مشاهدتها)، فإنه لا يكاد يمر يوم بدون مقابلة في كرة القدم، حيث كانت المباريات الرياضية تعتبر فرصة للفرجة للكثير من الأنصار لمشاهدة العروض الكروية.

ونظرا لإستفحال أعمال العنف، الشغب ونتيجة لعدم تمكن المؤسسات الرياضية من التكفل بمهمة تسييرها، فقد أوكلت مهمة حفظ النظام في الملاعب للمصالح الأمنية المختصة بمهام تطبيق، احترام القوانين، اللوائح التنظيمية وكذا السهر على أمن الأشخاص الممتلكات والقيام بإجراءات وقائية قبل أن تكون ردعية.

### أولا: الهيئات والمصالح المختصة بتنظيم التظاهرات الرياضية :

إن هدف حفظ النظام في الملاعب هو تحقيق أقصى حماية للأشخاص والمنشآت والتجهيزات في النشاطات الرياضية ومنع أي تعدي عليها من خلال إتخاذ الإجراءات الوقائية عن طريق سن قوانين، لوائح تنظيمية وإنشاء هيئات تمنع التصرفات المؤدية إلى أعمال الشغب والعنف وكذا تطبيق القوانين في حالة ارتكابها وردع المخالفين لها، كما هو منصوص عليه في:

- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أفريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث و حفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية.
- القانون رقم 05-13 المؤرخ في 23 جويلية 2013 يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها.
- المرسوم التنفيذي رقم 14-352 المؤرخ في 08 ديسمبر 2014، يحدد صلاحيات و تشكيلة و تنظيم و سير اللجنة الوطنية التنفيذية و اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته.



**أ- الهيئات الإدارية التنظيمية:**

ينظم هذا الجانب القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق لـ 19 أبريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث و حفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية.

**1- لجنة الإعتماد: (المادة 03):**

تتكفل بدراسة وإقرار التدابير التي من شأنها أن تضبط مقاييس الأمن في كل المنشآت الرياضية بما فيها الملاعب وعلى أساس بطاقة تقنية. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة (عند انطلاق الموسم الرياضي ونهايته) ويمكن أن تجتمع في جلسات استثنائية في حالة الإستعجال.

**تشكيلها:** تتشكل لجنة الاعتماد استنادا إلى المادة 07 من المرسوم المذكور أعلاه كما يأتي:

- الوالي أو ممثله رئيسا.
- رئيس قسم إستثمار الموارد البشرية.
- رئيس قسم الهياكل والتجهيزات.
- رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة.
- رئيس أمن الولاية.
- قائد تجمع الدرك الوطني في الولاية.
- رئيس قسم الحماية المدنية.
- مسؤول المنشآت الرياضية.
- ممثل الرابطة أو الاتحادية المعنية.
- رئيس المجلس الشعبي الولائي.

**صلاحياتها:** يبقى الإعتماد ساري المفعول مادام لم يطرأ أي تدهور طبيعي أو إثر حادث أو تحويل أو توسيع دون وجه للهياكل الأولية للتركيبة الرياضية (الملعب) ويعلن عنه بقرار من الوالي.

في حالة ما إذا كشفت المراقبة مساسا بشروط الإعتماد فهنا تقرر اللجنة غلق الملعب إلى غاية زوال التحفظات.

**2- لجنة التنسيق: (المادة 08):**

تنشأ هذه اللجنة لدى الوالي لإعداد وتنسيق التظاهرات الرياضية بما فيها مباريات كرة القدم وذلك بدون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة كما يمكن للوالي إنشاء لجنة تنسيق على مستوى الدائرة أو البلدية تتكفل بإعداد التظاهرات الرياضية وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة قبل كل مباراة من أجل السير الحسن لها ومتابعتها وتقييمها وتجتمع كل ثلاثة (03) أيام قبل إجراء المباراة.

**تشكيلها:** تتشكل لجنة التنسيق استنادا إلى المادة 11 من المرسوم المذكور أعلاه كما يأتي:

- الوالي أو ممثله، رئيسا.
- رئيس قسم التقنين والتنشيط المحلي والوسائل العامة أو ممثله.
- ممثل عن مصالح العدالة.
- رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة.
- مسؤول المنشآت الرياضية.
- ممثل عن الرابطة أو الإتحادية الرياضية المعنية.
- ممثل عن الجمعية الرياضية المعنية.
- ممثل عن مصالح الإعلام.
- ممثل عن لجنة مشجعي الجمعيات الرياضية التي تشترك في المباراة.
- ممثل عن مصالح الأمن الوطني.
- ممثل عن مصالح الدرك الوطني.
- ممثل عن قطاع الصحة العمومية.
- ممثل عن مصالح الحماية المدنية.
- ممثل عن قطاع المصلحة المكلفة بالنقل.
- ممثل عن مصالح المجلس الشعبي البلدي.

**دورها:** بالإضافة إلى إعداد وتنسيق التظاهرات، نجد:

- اتخاذ التدابير اللازمة قبل المباراة من أجل السير الحسن لإجرائها.
- القيام بتقييم كل لقاء بعد إجرائه وإعلام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة

## التظاهرات الرياضية.

- التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات للسير الحسن للمباريات الرياضية.

## 3- اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته:

حسب المرسوم التنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية و اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، قصد جعل الرياضة في مأمن من الأخطار و الحد من المشاكل التي تعيق هذا النشاط.

**تشكيلها:** تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله (المادة 04) من:

- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام.
- ممثل وزير التربية الوطنية.
- ممثل وزير الإتصال.
- ممثل وزير الشباب.
- ممثل قيادة الدرك الوطني.
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.
- ممثل اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية.
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية.
- أربعة (04) رؤساء لجان ولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
- رئيسي (02) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين.
- رئيس (01) ناد رياضي هاو.
- رئيس (01) ناد رياضي محترف.
- ممثلين (02) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم.

- خبيرين (02) معينين لهما كفاءة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة.
- مسؤولين (02) عن الصحافة المرئية.
- مسؤولين (02) عن الصحافة المكتوبة.
- مسؤولين (02) عن الصحافة المذاعة.
- ثلاثة (03) ممثلين عن جمعيات ناشطة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية.

يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.

#### مهامها:

- دراسة واقتراح كل التدابير المتعلقة بالوقاية من العنف.
- السهر على توفير شروط إنجاح وسير التظاهرات والمنافسات الرياضية.
- متابعة نشاطات اللجان الولائية المكلفة بالمصادقة على المنشآت.
- متابعة نشاطات اللجان الولائية للتنسيق وتحضير التظاهرات.
- تنظيم التظاهرات القارية أو الدولية.

#### 4- لجنة الأنصار:

هي اللجنة التي تضطلع بمهام تنظيم التنقلات لتشجيع فرقهم ومهمتها تأطير الأنصار وذلك لتفادي أحداث الشغب والعمل على مبادئ حسن الأخلاق والروح الرياضية.

**مهامها:** بالإضافة إلى مهام أخرى تتمثل في:

- تنظيم الأنصار في المدرجات حفاظا على السير العادي للمقابلة.
- القيام بعملية التحسيس للمناصرين.
- التنسيق بين أعضائها ومصالح الأمن.
- التنسيق بينها و وسائل الإعلام.
- بالإضافة إلى الجمعيات الرياضية والحركة الجمعوية مثل "جمعية رعاية الشباب".

#### ب- الهيئات النظامية المخول لها صلاحية حفظ النظام:

من خلال نص المادة 07 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أفريل

1989، المذكور أعلاه، نستخلص أن مصالح الأمن الموكل إليها مهمة حفظ النظام في الملاعب هي الأمن الوطني والدرك الوطني.

### بالنسبة لمصالح الشرطة نجد:

- مصلحة الأمن العمومي.
- مصلحة الإستعلامات العامة.
- مصلحة الشرطة القضائية.
- فصيلة مفككي المتفجرات.
- وحدات حفظ النظام.

### ثانيا: الشروط القانونية لإجراء التظاهرات الرياضية:

إن عملية تنظيم التظاهرات بصفة عامة وحفظ النظام في الملاعب بصفة خاصة هي عملية منظمة تخضع لشروط حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19-04-1989 بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارة الشباب والرياضة، والذي وضع جملة من الترتيبات القانونية المتعلقة بإجراء التظاهرات الرياضية، حيث تنص المادة 13 منه على ما يلي: "يجب على الوالي أن يسهر على تطبيق شروط إجراء التظاهرة الرياضية كما هي محددة فيما يأتي " :

أ- **بطاقة التأمين (المادة 14):** حتى تتمكن التظاهرة من إجرائها في منشأة رياضية يجب عليها أن يكون لديها بطاقة التأمين حيز الصلاحية وتضمن لها العواقب المالية التي تنجر عن مسؤوليتها المدنية، سواء حوادث بفعل الإنسان أو الطبيعة.

ب- **عدد الجمهور والتذاكر (المادة 15):** حيث يجب أن يتم بيع التذاكر للدخول إلى المنشأة الرياضية في حدود سعة المقاعد التي قررتها لجنة الاعتماد و يتم ذلك خلال 48 ساعة من قبل اعتبار الحصة التي تخصص حتى للفريق المتنقل (الزائر).

ج- **تعيين لجنة الإستقبال للفريق الزائر (المادة 16):** حيث يجب على الجمعية الرياضية المستقبلية أن تعين بمناسبة كل مقابلة لجنة لاستقبال الفريق الزائر واتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن لها إقامة طيبة ومضمونة.

- د- الترتيبات المتعلقة بالدخول إلى الميدان (المادة 17): يحضر على كل من لم يذكر فيما يأتي، الدخول إلى أرضية الملعب وما جاوره:
- اللاعبون الموجودون في قائمة المباراة.
  - السلك الطبي لتقديم العلاج.
  - المدربون المعنيون.
  - الحكام.
  - المندوبون التقنيون.
  - رجال الحماية المدنية.
  - رجال مصالح الأمن.
  - التقنيون والمصورون التابعون للصحافة، المعتمدون قانونا لتغطية التظاهرة الرياضية، في حدود ما قرره الإتحادية والرابطة الرياضية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار للتقنين الرياضي وضرورة العمل.
  - تحدد أماكن خاصة لمسيرى الفرق المعنية.
  - منع الدخول إلى أرضية الملعب وما جاورها، على كل السيارات ماعدا سيارات الإسعاف ويسمح عند الإقتضاء للسيارات التقنية التابعة لمصالح التلغزة (المادة 18).

#### هـ- الجانب التنظيمي: كما وضعت بعض الترتيبات الأخرى والمتمثلة في :

- على مسيرى الجمعيات الرياضية والمندوبين الرياضيين والآخرين أن يتخذوا فيما يعنيههم كل التدابير التي تساعد على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وأن يقدموا التسهيلات لمصالح الأمن وأن يبلغوها على كل ما من شأنه أن يعرقل سير هذه التظاهرات.
- الحفاظ على النظام العام واحترامه وذلك بتسليط العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد كل شخص يحاول الإخلال به بمحاولة إحداث الشغب أو العنف في الملاعب.
- يتطلب على الوالي في إطار لجنة التنسيق الولائية أن يسهر على التنسيق بين الجمعيات ولجان الأنصار لحسن الإستقبال ومحاولة تفادي العنف وترك تذاكر للفريق الزائر حيث أن كل هذه الإجراءات والتدابير تسمح لتفادي التجمعات للأنصار أمام الشبائيك وعلى المسيرين فتح أبواب (منافذ) النجدة وتسهيل عملية الدخول للملعب ومنع كل السيارات من

الدخول باستثناء السيارات التي أشير إليها آنفا.

- السماح للأنصار بمتابعة المقابلة في ظروف حسنة بما فيها توفير محلات بيع المشروبات، توفير مياه الشرب، تخصيص مدخل للمعوقين وتخصيص المنصة الشرفية للشخصيات و تلك المخصصة لوسائل الإعلام لتسهيل القيام بمهامها.
- أما فيما يتعلق بمواقف السيارات، فعلى المسؤولين تعيين عناصر للحراسة وترقيم المساحات المخصصة لذلك (وسائل النقل الجماعية كالحافلات، سيارات الأمن السيارات الخاصة،...)، وأن تكون المواقف مضاءة ليلا.

**ي- الجانب التقني:** على الفدرالية والرابطات الجهوية للولاية أن تتصل بمصلحة الأمن والحماية المدنية وإعطائهم رزنامة المقابلات والتغييرات التي قد تطرأ على ذلك، 48 ساعة على الأقل قبل بداية المقابلة، إلى جانب وضع خطة عمل عادية لشروط إجراء المقابلات بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار تذاكر الدخول.

ولهذا، لا بد من أخذ التدابير و وضع الترتيبات اللازمة لحسن سير المقابلات والإجتماعات التقنية قبل المقابلة سواء من الجانب التنظيمي، التقني أو الأمني مع تبيان كل القوانين والشروط والتعليمات الواجب احترامها من طرف المسؤولين أو الموظفين المعنيين لتغطية التظاهرات الرياضية بصفة عامة أو مقابلات كرة القدم بصفة خاصة والتحلي بقواعد الأخلاق والروح الرياضية.

### ثالثا: التدابير الأمنية الواجب اتخاذها بمناسبة إجراء المباراة:

إن عملية حفظ النظام في الملاعب يكون على أساس مبادئ يجب احترامها من طرف مصالح الشرطة لكون كل المقابلات التي تجري على مستوى ربوع الوطن إجراءات يجب إتباعها وهذه المبادئ تتمثل في:

- ضمان السير الحسن للمقابلة الرياضية.
- تسهيل عملية دخول المتفرجين.
- تأمين كافة الحاضرين.
- تنظيم عملية الإسعاف والخروج من الملعب.

## أ- الإجراءات التحضيرية قبل يوم المباراة:

تعتبر مرحلة تحضيرية (جانب وقائي)، لأن الوقاية تقوم على أساس جمع المعلومات، فبدونها يصبح التوقع عبارة عن مجرد تخمين.

**1- مرحلة جمع المعلومات:** يتم إعداد برنامج عملية حفظ النظام في الملعب بجمع المعلومات، أي تحديد التظاهرة زمنيا ومكانيا، لأن ذلك يعد عاملا هاما في انطلاق عملية التحضير للغطية الأمنية بطريقة هادئة ومتقنة.

أما تقدير أهمية التظاهرة، فيأتي تلقائيا ومباشرة بعد معرفة زمان ومكان المقابلة حيث يجمع المعلومات الوافية عن المباراة والفرق المشاركة، ويستوجب عليه كذلك معرفة ما يلي:

- موقع الملعب (في وسط المدينة، خارج المدينة وما جاورها) وحالته.
- طابع المباراة (محلي وطني أو دولي) والقسم الذي ينتمي إليه الفريقين.
- قوة الفريق (نتائجه، ترتيبه ومدى استقطابه للجمهور).
- الدور الذي تنتمي إليه المباراة (ربع نهائي، نصف نهائي، نهائي).
- الجمهور الذي يحوزه كل فريق وتقدير حضوره، وهل سيقصر فقط على الجمهور المحلي.

- العلاقة بين الفريقين (وحالة كل فريق على حدى).
- وسائل تنقل المناصرين ومسار انتقالهم للوصول إلى الملعب.
- هل ستحضر المقابلة شخصيات هامة؟ وموعد حضورهم.
- كيفية نقل اللاعبين والإداريين لمكان المقابلة.

وهنا نقيم الحالة الأمنية الراهنة بدائرة الإختصاص ودراسة اللقاءات السابقة وما أسفرت عنه.

**2- مرحلة الإستطلاع:** على المكلف بوضع خطة حفظ النظام أن تتوفر لديه بطاقة معلومات تقنية للملعب ولا يكتفي بالرسم البياني للمكان، أو للشرح الشفهي من أحد المساعدين بل يجب عليه أن ينتقل إلى عين المكان للإطلاع على الوضعية للموقف و تستكمل لديه صورة جلية.



ويشمل الإستطلاع على:

- معاينة الموقع الجغرافي للملعب.
- معاينة الملعب من الداخل ومحيطه الخارجي (المنشآت، السكنات) مع الإحصاء الجيد لها.
- معاينة الطرق والممرات المؤدية إلى الملعب.
- معاينة منافذ الدخول (الأبواب) بما فيها الرئيسية والثانوية وأبواب النجدة وإن كان خلل يسرع في إصلاحها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
- سلامة المدرجات، طاقة استيعابها للمتفرجين، وتحديد عدد شبابيك بيع التذاكر.
- معاينة سياج الملعب الميداني وذلك قصد منع التسلق.
- معاينة منفذ دخول اللاعبين والحكام وكيفية حراستها بما فيها غرف تبديل الملابس.
- هل تحددت ألوان التذاكر لكل نوع من المدرجات، وبطاقات الدعوات للشخصيات.
- هل توجد فواصل بين المدرجات وتحديد أماكن المناصرين لكل فريق، لمنع أي احتكاك بين المتفرجين.
- تحديد الطرق التي سيسمح بها المرور وتلك التي تغلق لتنظيم المرور.
- مكان توقف السيارات وقدرة استيعابه، وتخصيص موقف للشخصيات ومكان لتوقف سيارات القوات المشاركة في حفظ النظام في الملعب.
- معاينة الإنارة وأماكن نقصها.

**3- تحضير ومراجعة الإمكانيات البشرية:** تعتبر مرحلة أساسية في تحضير ما يجب توفيره لتغطية الحدث، بعد عملية جمع المعلومات ومرحلة الإستطلاع، حيث يمكن لمسؤول حفظ النظام تقدير العدد الضروري والكافي من الأعوان وذوي الرتب الذين يستعان بهم في عملية حفظ النظام وتكون هذه المراجعة لمعرفة الإمكانيات البشرية المتوفرة من حيث:

- معرفة خصوصيات هذه القوة (الإيجابيات والسلبيات).
- معرفة مدى قدرة التحمل.
- معرفة فعاليات القيادة والتأطير.
- الفرق المنتشرة داخل المدرجات ومحلات المشروبات، لحفظ النظام وضبط

المخالفين ومنع الشغب.

- الفرق المنتشرة حول محيط الملعب لمنع تسلل المناصرين لأرضية الميدان.
- الفرق المكلفة بحماية غرف تبديل الملابس للاعبين والحكام.
- الفرق المكلفة بحماية الحكام في الميدان بالزي الرياضي.
- الفرق المعنية بالمنصات الشرفية.
- المجموعة المكلفة بحراسة المواقع الخاصة بالسيارات.
- بالإضافة إلى قوات الدعم والمتمثلة في:
- عناصر مصلحة الشرطة القضائية
- عناصر مصلحة الاستعلامات العامة.
- الفرق المكلفة بتنظيم حركة المرور بالشوارع المحيطة بالملعب وإرشاد الجماهير نحو الملعب.

- رجال الدورية اللاسلكية لمدائمة المرور حول منطقة الملعب والشوارع المحيطة للإخطار عن التجمعات غير مرغوب فيها والعمل على منعها.
- كما يؤخذ في الحسبان تحديد القوة الاحتياطية، والمتمثلة في الوحدات الجمهورية للأمن التي يمكن اللجوء إليها للتدخل في الحالات الإستثنائية.

**4- رسم و وضع خطة لتغطية التظاهرة:** مباشرة بعد المراحل السابقة الذكر، فعلى المكلف بحفظ النظام أن يضع خطة عمل بناء على المعطيات التي تحصل عليها وذلك بدون إهمال المبادئ العامة لتنظيم الخدمات النظامية في ملعب كرة القدم والتي تتمثل في:

- استقبال ومراقبة الجمهور.
- تحديد محيط الملعب من خلال تنظيم، خلق مسالك لمرور السيارات والأشخاص.
- تفتيش الملعب من قبل مفككي القنابل والمتفجرات.
- تنظيم الجماهير أمام الشبائيك.
- تفتيش وتلمس الجماهير قبل الدخول إلى الملعب.
- التموقع، احتلال المدرجات والمنصات من قبل قوات الأمن.
- تأطير وحراسة الأشخاص الذين يقومون بالشغب في المدرجات.

- حراسة الحكام والرسميين.

- توجيه الجماهير عند الخروج والسهر على تفريقهم في هدوء.

يشرع في تحضير "مذكرة عمل" على مستوى مصلحته يوضح فيها المهام الموكلة لمساعديه وفرقهم و أماكن عملهم و تتبع مباشرة باجتماع لشرح وتوضيح محتوى اللائحة أو التعليمات.

كما يشير في المذكرة إلى تمركز قوات الدعم (الشرطة القضائية، الإستعلامات العامة...)، وتحديد دور كل منها والوسائل التي تستعين بها في خدمة حفظ النظام للمباراة متبوعة بالتوصيات العامة والخاصة، كما لا تستثني قوات المرور للإشراف على غلق الطريق في حالة الضرورة أو إرشاد الجماهير.

يستلزم على المسؤول وضع هذه الخطة لحفظ النظام، لكون المؤسسة الرياضية لا يمكنها التكفل بذلك لوحدها ولهذا فإن على جميع المؤسسات المكلفة بفرض احترام القانون والمحافظة على الآداب العامة أن تهتم بهذه العملية وتوضع إجراءات جماعية ومنسقة لتفادي حدوث أي مناوشات ونؤكد على أن العملية الأمنية التي تضطلع بها أجهزة الشرطة من السير العادي للمقابلات والحفاظ على أمن الملاعب واللاعبين والحكام واعتداءات المشاغبين لا تخص هذه الأجهزة لوحدها، بل هي شراكة عملية للحفاظ على خصوصيات الرياضة.

في حالة حدوث أي شغب أو حادث أو إخلال بالنظام أثناء المقابلة، فإنه تطبق اللوائح الرياضية وكذا النصوص الواردة في قانون العقوبات والتي تمتد تلقائيا إلى المجال الرياضي ولهذا على كل المصالح المشاركة إتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة تلك المتعلقة بالوقائية قبل القمعية لضمان حسن سير المباريات الرياضية أو المعاقبة على المخالفات المرتكبة بكل أنواعها.

**5- خطة الطوارئ:** إضافة إلى الخطة العملية التي يقوم بها المسؤول قصد حفظ النظام في مقابلة رياضية سواء داخل الملعب أو محيطه أو خارجه قصد ضمان راحة المتفرجين والمشجعين فإنه يتعين عليه أيضا القيام بإعداد خطة للطوارئ والتي تكون على شكل تعليمات توضح فيها الإجراءات التي تتبع لتفريق الجمهور والمجموعات الغاضبة والمحدثة

للعنف عند احتمال وقوعها، رغم وجود الإجراءات الوقائية لحفظ النظام، إلا أنه لكل حالة أسلوب خاص بها لمواجهتها.

## ب- الإجراءات الميدانية الأمنية قبل و أثناء المباراة :

### 1- قبل بداية المباراة:

قبل وضع التشكيل الأمني المحدد في الخطة، يجب تعيين فرق مهمتها حماية الفريق الزائر، مناصريه والحكام الرسميين أثناء تواجدهم بإقليم دائرة الاختصاص ومرافقتهم إلى مكان إجراء المباراة ويكون معهم أعضاء من لجنة الاستقبال.

تجدر الإشارة إلى أنه يستلزم احتلال المواقع من طرف مصالح الشرطة بساعات قبل المباراة واتخاذ كافة التدابير الإجرائية والأمنية لتأدية مهمة حفظ النظام للتظاهرة والمتمثلة في تمركز الفرق وعناصرها ومسؤوليها، مزودين بالوسائل الخاصة في الأماكن المحددة لهم في المذكرة مع التطبيق الصارم للتعليمات بتوزيع المهام بصفة محكمة وبالشكل الذي يمكن من أدائها على أكمل وجه وقد تشمل هذه التدابير الأمنية الميدانية ما يلي:

### 1/1- خارج الملعب: استقبال ومراقبة الجمهور.

- **مفترقات الطرق المؤدية للملعب:** توضع بها حواجز ثابتة لمراقبة وتوجيه السيارات ووسائل نقل المناصرين مع تسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى تحويلها إلى منافذ أخرى إذا اقتضى الأمر من طرف عناصر الحواجز أو بتواجد الدراجات النارية.

- **المسالك المؤدية للملعب:** توضع فيها فرق محمولة على متن سيارات خفيفة أو دراجات نارية تعمل على ضمان الأمن على طول المسالك المؤدية للملعب لتتدخل عند الضرورة لتسهيل حركة المرور، ذلك قصد عزل محيط الملعب من خلال تنظيم وخلق مسالك أخرى لمرور السيارات والأشخاص.

- **تفتيش الملعب:** يكون من طرف تقنيين في المتفجرات لكشف الألغام أو المتفجرات والتأكد من عدم وجود مواد متفجرة أو صلبة قابلة للاستخدام أو الاشتعال.

- **حظائر السيارات:** يقوم الأعوان المكلفين بتغطية أمنية لحظائر السيارات بتسهيل عملية دخولها وتوقفها ولتقادي ازدحامها، كما يجب التفريق بين سيارات الزوار والمحليين، سيارات

المصلحة والسيارات الرسمية ومنع توقف السيارات بالقرب من محيط الملعب لتفادي أي طارئ.

- **الشبابيك:** يقوم المكلفون بحفظ النظام عند الشبابيك وأبواب الدخول بتنظيم الجمهور أو المناصرين ومراقبة نقاط بيع التذاكر بصرامة، كما يجب التفريق بين المناصرين الزوار والمحليين لمنع حدوث مناوشات بينهما وكذا تنظيمهم في صفوف لتسهيل عملية شراء التذاكر.

- **تنظيم دخول الجمهور:** في المداخل الرئيسية للملعب يتعين وجود تشكيل أمني يتكون من عدة فرق مؤطرة برتباء أو ضباط، حيث تقوم بـ:

- تنظيم الجمهور الوافد وكذا القيام بعملية الملامسة والتفتيش لمنع إدخال الأشياء الصلبة وقارورات المشروبات الزجاجية والأشياء المعدنية (السكاكين العصي... الخ) التي يمكن استعمالها كمقذوفات أو للإخلال بالنظام العام.

- منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة من الدخول إلى الملعب، إلا إذا كانوا مرفقين بأوليائهم، كما يمنع الدخول للأشخاص الذين هم في حالة سكر.

- إبعاد الجمهور الفضولي والغير حائز على التذاكر ودعوتهم بأدب وصرامة لمغادرة المكان.

- منع الأشخاص من تسلق جدران الملعب والأعمدة المحاذية له بإقامة تشكيل من أفراد الشرطة على طول المحيط الخارجي للملعب.

- تخصيص مدخل خاص لدخول جمهور كل فريق لتجنب حصول أي اتصال من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام و تخصيص مدخل للشخصيات الرسمية.

ولكون هذه المرحلة فعلية للمهمة في الجانب العملي، يجب على كل عنصر أو مجموعة في الميدان خاصة المتواجدة خارج الملعب التحلي باليقظة وتعمل على تنظيم تدفق الجمهور على مسافة بعيدة عن الملعب، كأن تقوم المجموعة الأولى بتوجيه الجمهور للسير على الأرصفة لضمان استمرارية حركة المرور بصفة عادية، ثم توجيههم مباشرة نحو الشبابيك لشراء التذاكر ومن ثم إلى أبواب الدخول.

كما يستوجب الإبتعاد عن إستعمال العنف بقدر المستطاع وتجنباً لإثارة روح السخط والتذمر لديه، لذا لا بد من اللجوء إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق الغرض المنشود.

**2/1- داخل الملعب:** إن عناصر حفظ النظام لا يقتصر وجودهم فقط خارج الملعب ومحيطه لتنظيم الجمهور وإنما تتواجد حتى في المدرجات ومحيط الميدان وبالمرافق التابعة للملعب.

وفي هذه الحالة يستوجب على المكلفين بحفظ النظام التنسيق بين التعداد العامل خارج الملعب والعامل بداخله وذلك قصد توجيه الأنصار أو الجمهور إلى الجهة المخصصة له لأنه عادة ما تكون المدرجات أو الأكشاك لبيع المشروبات نقاط تبدأ فيها مظاهر العنف والشغب لتلاقي الأنصار.

- **تنظيم المدرجات ومحلات تناول المشروبات:** في هذه المراكز يخصص تعداد من موظفي الشرطة من مختلف الرتب سواء في المدرجات العامة، محلات المشروبات والأكشاك، لأن الهدف من ذلك هو تأمين الحاضرين.

- **التنظيم داخل الميدان (الأرضية ومحيطها):** قبل انطلاق اللقاء وقبل مراجعة التراخيص يجب عقد اجتماع مع الحكام، مندوب الملعب و وضع الترتيبات اللازمة والتنسيق بينهم وعلى مسؤول حفظ النظام أن يشرع في التأكد من تأمين كل الأماكن والمراكز المعينة والمحددة في الخطة المرسومة مسبقا لتحديد النقاط الحساسة وتدعيمها إن أمكن بأكثر عدد من الموظفين وتتلخص المهام الموكلة إليهم في:

- حماية غرف تبديل الملابس وغرف الحكام.
- وضع تشكيل أمني على طول محيط الميدان (يكون بالزي الرياضي) ولا يجوز لهم لمس الكرة ولا دخول أرضية الميدان إلا بأمر من الحكام (فمهمتهم تتمثل في حماية الحكام).
- فحص تراخيص الصحافة والتكليفات بالمهمة.
- عدم السماح بالدخول إلى أرضية الميدان إلا للأشخاص المذكورين في قائمة المباراة (وهم اللاعبون، المدربون المعنيون، رؤساء ومندوبي الفرق، الحكام والمندوبون، السلك الطبي رجال مصالح الأمن والحماية المدنية).

**2- أثناء المباراة:** من أجل المحافظة على النظام العام، الأمن ولضمان السير الحسن والعادي للمباراة الرياضية، يفرض على جميع المكلفين بعملية حفظ النظام تطبيق المعلومات

والتعليمات الواردة من رؤسائهم في المخطط أو مذكرة العمل بكل صرامة وجدية فعلى كل رتيب أو رئيس فصيلة أو فرقة وعناصرهم أن يلتزموا بوضعيتهم التي عينوا فيها والتحلي بدقة الملاحظة والسيطرة على الوضع قدر الإمكان، تجنباً للعنف قبل وقوعه، أو من أجل التدخل في الوقت المناسب خاصة بين شوطي اللقاء وعلى مستوى نقاط بيع المشروبات والأكشاك ودورات المياه أين يكثر الإزدحام وبالتالي يكون هناك احتمال التصادم بين المناصرين أو الرشق وإحداث الشغب.

ويجب على قوات حفظ النظام التدخل في حالات:

- السب والشتم، أيضا إذا رفعت رايات معادية للأخلاق والروح الرياضية.
- اقتحام المناصرين والمشجعين لأرضية الميدان.
- رفض الرضوخ لأوامر الحكام من طرف اللاعبين أو المدربين.
- عند مغادرة أحد الفريقين للميدان مما يغضب أنصار الفريقين.
- عند تجمع الأشخاص الفضوليين أمام غرف تبديل الملابس مما يوتر الأعصاب.
- عند رمي المقذوفات بين الأنصار.

ولهذا فإن قوات حفظ النظام تكون دائمة مستعدة وفي تأهب للتدخل، لأنه من أجل الوقاية من حوادث العنف في الملاعب يجب العمل على تحديد الأماكن التي تقع فيها أعمال العنف وأنواعها وتوزيع عناصر الأمن يكون بطريقة مدروسة ومنسقة بين قوات الأمن العمومي والشرطة القضائية، الإستعلامات العامة ومزودين بكل الوسائل المادية والتقنية بطريقة تمكنهم من تحديد المشاغبين وإخراجهم من الملعب حتى لا تمتد العملية إلى أشخاص آخرين، لأنه عادة ما يكون الحكم هو الضحية في مباريات كرة القدم، أو يصبح الملعب حلبة للملاكمة بين المسيرين والمدربين، غير أن الرياضة وجدت لتقوي الروابط بين أفراد المجتمع. كما لا ننفي سلوكات اللاعبين التي تعتبر أكبر محفز للعنف، خاصة إن خرجت عن إطارها المحدد والقوانين المعمول بها، أو سلوكات المدربين التي تستدعي تدخل القوة العمومية.

بصفة عامة تعد هذه المرحلة (أثناء المباراة) جد خطيرة، حيث تكون الأعصاب متوترة، وبالتالي يجب توقع أي اضطراب في أي وقت مما يستدعي الإنتباه واليقظة التامة لكل المصالح المشاركة في عملية حفظ النظام بدون مغادرة أماكنها.

### ج- الإجراءات الميدانية الأمنية بعد نهاية المباراة:

مباشرة بعد نهاية المقابلة أو قبلها بقليل، عند بداية مغادرة الجمهور للمدرجات تقوم عناصر التشكيل الأمني بالسهر على السير الحسن لعملية الإخلاء وتتم هذه العملية بالتنسيق بين التشكيلات المتواجدة داخل الملعب وخارج الملعب (مفتريات الطرق المتواجدة في المدينة)، لأن هدف مصالح الأمن في هذه الفترة هو توجيه الجماهير وإخلاء الملعب والسهر على تفريقهم عند الخروج في هدوء.

بعد نهاية المباراة هناك ترتيبات أمنية يقوم بها العناصر المكلفة بحفظ النظام وتتمثل في:

- **تصرف الجمهور:** أثناء خروج الجمهور من المدرجات، يجب على المكلفين بحفظ النظام توجيه مناصري كل فريق على حدى في اتجاه بوابة مغادرة للأخرى لتفادي إلتقاء المناصرين ولتجنب أحداث شغب خاصة إن كانت نتيجة الفريق المحلي لا تخدم أنصارهم وعدم التقائهم في الطريق العام ويستوجب العمل بطريقة هادئة ومتوازنة بإبعادهم عن باب خروج الوفد الرسمي.

- تقوم مصالح الأمن كذلك بغلق بعض الطرق للسيارات القادمة باتجاه عكسي للمناصرين وترك الأفضلية للجمهور.

- تفادي التجمعات أمام المدخل الرئيسي للملعب ودعوتهم للسير بإقامة بعض الحواجز الثابتة والمروحية.

- تسهيل عملية خروج السيارات المتواجدة بالحظيرة.

- تفريق الجمهور بالمفتريات على عدة مسالك للتقليل من التجمعات والحشود.

- تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة خاصة بالأماكن الحساسة لتفادي أعمال التخريب والمساس بالممتلكات العامة والخاصة وحماية الأفراد.

أما فيما يخص حفظ النظام على مستوى أرضية الميدان، فيجب أن تركز على ما يلي:

- حماية الحكام وعناصر الفريقين بعد نهاية المباراة ومرافقتهم إلى غاية غرف تبديل الملابس.

- تعيين فرقة تختص بمرافقة الحكام والفريق الزائر إلى غاية حدود إقليم دائرة الاختصاص



وذلك بعد التأكد من مغادرة الجمهور للمدرجات والأبواب الرئيسية للملعب.

- **التجمع والعودة إلى مقر العمل:** إن العمل بمبدأ التحرك إلا بالأوامر، ضروري في مثل هذه المهام، فبعد تفريق الجمهور كليا لا يعني العودة التلقائية إلى مقر العمل، وإنما هناك قواعد تنظيمية يجب العمل بها فعلى مسؤول حفظ النظام أن:
- يتأكد من إخلاء الملعب ومغادرة الجمهور كليا للمدينة.
- تجمع الأعوان في مكان متفق عليه.
- مراقبة القوة البشرية والمادية المستعملة.
- العودة والسير باتجاه المراكز وفق القواعد المعمول بها بمختلف المصالح المشاركة في حفظ النظام.

وبعدها يحزر تقريراً عن مجريات سير المباراة والنقائص المسجلة، بإتباع هذه الإجراءات نستطيع السيطرة التامة على أية محاولة لإثارة الشغب أو التقليل على الأقل من حوادث العنف في الملاعب وذلك بإعداد خطط أمنية لكل مقابلة تضمن الإجراءات والتدابير السالفة الذكر، للسير العادي للمقابلات والحفاظ على أمن الملاعب بالإشتراك مع الأجهزة الأخرى.

#### رابعاً: الأحكام الجزائية:

يتطرق الباب 14 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها إلى الأحكام الجزائية المتمثلة في عقوبة الحبس و غرامة مالية لكل من يخالف التدابير و الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون بقيامه على سبيل المثال لا الحصر بما يلي :

- تنظيم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها.
- الدخول بالقوة أو التسلق إلى المنشآت الرياضية.
- إدخال أو محاولة إدخال مشروبات كحولية، مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى المنشأة الرياضية.
- إدخال أو حيازة سلاح أبيض داخل المنشأة الرياضية.
- إدخال أو حيازة ألعاب نارية أو شهب أو مفرقات أو أي مادة من شأنها المساس بأمن الجمهور أو بتنظيم و سير التظاهرة.

- تحريض الجمهور على العنف أو إستفزازه بعبارات أو إشارات.
- العرقلة عمدا، الدخول أو التنقل العادي للأشخاص أو السير الحسن للترتيبات الأمنية.
- إدخال أو حمل إشارات أو رايات تحمل عبارات سب أو كتابات أو صور بذيئة تمس بكرامة الأشخاص أو إلصاق لافتات تحث على الكراهية أو العنصرية أو الفوضى أو العنف.
- إهانة نشيد دولة أجنبية أو علمها الوطني.
- رمي و رشق مقذوفات أو أشياء صلبة.
- بيع تذاكر الدخول بدون رخصة أو تزويرها.

## السلطات المخول لها مهام حفظ النظام العام

### مقدمة:

الضبط الإداري عبارة عن إجراءات و طرق وقائية تتضمن مراقبة نشاط الأفراد وتوجيهه على نحو يكفل المحافظة على النظام العام و وقايته و إعادة إستتبابه في حالة الإخلال به، و هو من إختصاص أجهزة و هيئات و أشخاص تنتمي إلى السلطة التنفيذية سواء بالإدارة المركزية أو اللامركزية .

### السلطات المخول لها صلاحيات الحفاظ على النظام العام:

#### 1- رئيس الجمهورية:

أ- في الحالات العادية: بالرغم من أن الدستور الجزائري لم ينص صراحة على صلاحية رئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري و منه ما تعلق بالمحافظة على النظام العام، غير أنه يمكن تأسيس هذه الوظيفة على منحه صلاحيات من أجل المحافظة على كيان الدولة وأمنها من خلال:

- المادة 90 من التعديل الدستوري سنة 2016 المتعلقة بتأدية اليمين الدستورية التي أشارت في نصها على ما يلي: "...أسهر على إستمرارية الدولة و أعمل و أحافظ على سلامة التراب الوطني و وحدة الشعب و أحمي الحريات و الحقوق الأساسية للإنسان و للمواطن....".

- بإعتباره حامي الدستور والقائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني (المادة 91 من الدستور).

- بموجب العرف الدستوري الذي يفرض أن السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية تمارس الضبط الإداري العام بإسم الدولة.

- كونه يمارس السلطة التنظيمية في المسائل الغير المخصصة للقانون حيث تنص المادة 143 من الدستور، الفقرة الأولى على ما يلي: "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون".

**ب- في الظروف الإستثنائية:** نصت المواد من 105 إلى 108 من دستور 06 مارس 2016 لا سيما في المادة 105 منه: "يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن".

- ولا يمكن تجديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعتين معا.

- كما نصت المادة 106 من الدستور على مايلي: "يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي".

- أما فيما يخص الحالة الاستثنائية فقد نصت المادة 107 من نفس الدستور على ما يلي: يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية في الجمهورية. تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

أما بخصوص التعبئة العامة فقد نصت المادة 108 من الدستور حيث نصت على ما يلي: يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

## 2- الوزير الأول:

من صلاحيات الوزير الأول ما يلي:

السهر على التطبيق الصارم للقوانين وجعلها موضوعية وعامة بحيث يتم تطبيقها على مجموع التراب الوطني، وحتى يكتمل التطبيق الصارم للقوانين فالوزير الأول كامل

السلطة على الشرطة، كما تخول له صلاحيات إدارية واسعة بما فيها استعمال القوة في حالة الإخلال بالنظام العام أو حدوث اضطرابات تمس بالأمن العام، كما تعتبر حكومته مسؤولة أمام البرلمان.

كما خولت المادة 99 من الدستور 06 مارس 2016 صلاحيات حددت الفقرتين الثانية والسادسة (02-06) حيث نصت الأولى على ما يلي:

- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.

أما الثانية فقد نصت على ما يلي:

- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

### 3- وزير الداخلية:

من صلاحيات وزير الداخلية هو السهر والحفاظ على حماية النظام العام وإدارته للشرطة كما يسهر على ضمان التطبيق الصارم للقوانين الخاصة والمتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد ومن هذا المنطلق فإنه يعتبر مسؤولاً على النظام العام.

### 4- صلاحيات الوالي في ميدان الحفاظ على النظام العام:

من المهام الموكلة إلى الوالي في ميدان حفظ النظام العام داخل تراب الولاية ما نصت عليه المواد المنصوص عليها في قانون الولاية بالإضافة إلى مسؤوليته عن إيجاد الحلول اللازمة و المسموح بها قانونياً.

ومن بين الميادين التي يمكن للوالي أن يتدخل فيها:

- الحفاظ على الأشخاص والممتلكات.

- الحفاظ على الإقتصاد الوطني.

- مراقبة وسائل المواصلات.

- احترام تطبيق القوانين الخاصة بالنظافة و الأمن و السكنية العامة.

فمفهوم النظام العام هو اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في أي حال من الأحوال لضمان الأمن العام والسكنية العامة ويتمثل دور الوالي في هذا الحال في التنسيق بين المؤسسات الموكلة لها مهمة حفظ النظام العام كمؤسسة جهاز الشرطة أو المؤسسة العسكرية والدرك الوطني إلى جانب الحماية المدنية.

**طرق التدخل ووسائله:** لقد نصت المادتين 115 و 116 من المرسوم رقم 07-12 المؤرخ في 21 فيفري 2012 يحدد سلطات الوالي، في ميدان الأمن العام والمحافظة على النظام العام على ما يلي: توضع لدى الوالي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان حفظ النظام والأمن في الولاية المصالح الآتية:

- مصالح الأمن الوطني.

- مصالح الدرك الوطني.

أما المادة 02-115 فإنها تنص على أنه يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام و الأمن في إطار القانون، ويتم على أساس وثائق مكتوبة. كما يجب على مصالح الأمن أن تخبر الوالي أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام ويأمر الوالي عند الاقتضاء باتخاذ التدابير التي تملئها الظروف وفي الحالة الإستعجالية يمكنه طلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية عن طريق التسخير.

هذا وتعمل مصالح الأمن في مجال حفظ النظام العام والأمن في الولاية في إطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها ويجب إعلام الوالي بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها.

كما ترسل مصالح الأمن إلى الوالي تقريرا دوريا وافيا عن الوضعية العامة في الولاية، وفي نفس السياق فعلى مصالح الأمن المعنية أن تعلم الوالي بجميع الإجراءات القضائية المباشرة ضد الأعوان العموميين والمنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية، وإذا كانت المخالفات ترتبط بالنشاط المهني أمكن للوالي أن يأمر بإجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة إلى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.

وفي إطار مهامه الخاصة بالمحافظة على النظام العام عليه أن يقترح أي إجراء من شأنه أن يدعم النظام والأمن العامين عن طريق ما يأتي:

- الزيادة في فعالية التدخلات من طرف مصالح الأمن.

- إنشاء مواقع جديدة لمصالح الأمن.

كما يرسل الوالي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاته بشأن مصالح الأمن الموجودة في الولاية.

**اللجوء إلى الوسائل الإستثنائية:** من صلاحيات الوالي في حالة وقوع حدث خطير أن يسعى إلى تدخل وحدات الأمن الوطني المختصة بعد إعلام مكتب التنسيق الموسع إلى النائب العام ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة ويعلم وزير الداخلية بذلك فوراً، كما يمكنه أن يسعى إلى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تراب الولاية ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب و يعلم وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية.

كما أن قانون الولاية الصادر في: 21 فيفري 2012 قد نص في مادته 116 على

ما يلي:

يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الإستثنائية ذلك يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير، كما أن المادة 114 من قانون الولاية تعتبر الولاية مسؤولاً على المحافظة على النظام العام والأمن و السلامة والسكينة العامة.

**لجنة الأمن:** تنشأ لجنة الأمن في الولاية ويرأسها الوالي ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمية مشتركة بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني وينسق الوالي في إطار اللجنة أعمال جميع مصالح الأمن الموجودة في الولاية و بهذه الصفة يقوم بما يأتي:

- يتابع تطورات الوضعية العامة في الولاية.

- يوفر إنسجام التدخلات و تماسكها.

ويجمع الوالي لجنة الأمن في الولاية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ثم تختتم إجتماعاتها بتحرير محضر ترسل نسخ منه إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني كما يعلم الوالي بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية.

كما يجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن ويستغلها ويعد تلخيصاً شهرياً يرسله في شكل تقرير إلى وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني.

كما يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الإدارية و التقنية في دائرته ويسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ النظام العام و على أمن الأملاك و الأشخاص في الدائرة و لهذا الغرض يجب على مصالح الأمن أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة وله علاقة بالنظام العام و الأمن.

### صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ميدان حفظ النظام العام:

من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى بلديته وحسب المادة 85 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، يتعلق بالبلدية فهو ممثل الدولة على مستوى البلدية و أنه يتمتع بصفة الضبطية المدنية والقضائية حسبما نصت على ذلك المادتان 86 و 92 من نفس القانون.

- نشر و تنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية.
- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية.
- السهر على إجراءات الإحتياط، الوقاية والتدخل فيما يخص الإسعافات إضافة إلى ذلك يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.

هذا و قد نصت المادة 89 من نفس القانون على أن يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها جميع الإحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق.

وفي حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر رئيس م.ش.ب بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي فوراً، كما له الحق في أن يأمر بتهديم الجدران أو البنايات الآيلة للسقوط، وطبقاً للمادة 90 من نفس القانون فإنها تخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مخططات تنظيم وتقديم الإسعافات وطبقاً للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص والأماكن، كما يعتمد في ممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التي تحدد ممارسة صلاحياته وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق التنظيم طبقاً للمادتين 91 و 93 من نفس القانون، كما يمكنه أن يطلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المتخصصة إقليمياً عند الحاجة وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.



## حفظ النظام في الحالات الإستثنائية

### مفهوم الظروف الاستثنائية:

تعرف الاضطرابات و الظروف الاستثنائية بأنها حالات واقعية ملحة، تدفع بالإدارة في حالة الضرورة للجوء إلى التشريعات الاستثنائية، كونها نظاما يحدد القانون ضوابطه ويخضعه لأحكامه وتكون مختصرة على فترات زمنية محددة، تزول متى زال سبب وجودها. ففوضى الحالة الاستثنائية من شأنها أن تقيد و تقلص من الحريات العامة بغرض حماية المصلحة العامة للمجتمع و تضمن بقاء كيان الدولة بكل مؤسساتها الدستورية.

### الحالات المعلنة في الظروف الاستثنائية:

بالرجوع الى القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري و في بابه الثاني المتضمن تنظيم السلطات وفي الفصل الأول المتعلق بالسلطة التنفيذية، نجد أن المادة 84 تنص على "يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة . " وبهذا يكون حامي الدستور أين خولت له صلاحيات دستورية في ميدان حفظ النظام العام، وهذا ما جاء في المواد من 105 إلى 111 من الدستور، التي أوردت مختلف الظروف الإستثنائية المتمثلة في حالة الطوارئ ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائية، التعبئة العامة وإعلان حالة الحرب.

### الشروط الموضوعية و الشكلية للحالات المعلنة في الظروف الاستثنائية:

#### أولاً- حالة الطوارئ و حالة الحصار:

**المادة 105:** "يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع"

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعيتين معا. "لم يميز الدستور في المادة 105 بين الحالتين من حيث القواعد التي تحكمهما:

## أ- من حيث السبب:

يعود إعلانهما إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث ووقائع من شأنها تهديد أمن الدولة والتي يعود تقرير مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

## ب- من حيث الإجراءات:

لصحة إعلان الحالتين لابد من:

## 1- اجتماع المجلس الأعلى للأمن:

المشكل من الوزير الأول . رئيس المجلس الشعبي الوطني . وزير الداخلية . وزير العدل . وزير الاقتصاد . وزير الدفاع الوطني . وزير الشؤون الخارجية . رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وفقا للمادة 173 المناقشة الوضع وإبداء الرأي حوله.

## 2- استشارة رؤساء ( غرفتي البرلمان، الحكومة، المجلس الدستوري).

## ج- من حيث المدة:

يتم تحديد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي المادة 106.

## ثانيا- الحالة الاستثنائية: المادة 107

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

إذا ما تزايد الخطر على أمن الدولة وأصبح النظام العام مهددا يلجأ رئيس الجمهورية إلى إعلان الحالة الاستثنائية طبقا للمادة 107 من الدستور والمتمثلة فيما يلي:

**أ- من حيث السبب:**

تعلن لدى وشوك قيام خطر داهم والذي من شأنه أن يهدد الدولة في هيئاتها أو استقلالها أو سلامة ترابها.

**ب- من حيث الإجراءات****لصحة إعلان الحالة الاستثنائية لابد من:**

1- استشارة كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري.

2- الاستماع من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس الجمهورية إلى كل من المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

3- اجتماع البرلمان وجوبا.

- تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجب إعلانها.

**ثالثا- حالة الحرب: المادة 109:**

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملزمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني .ورئيس المجلس الدستوري.

ويجتمع البرلمان وجوبا. ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. "

إذا زادت الخطورة على أمن الدولة أو وقع عدوان فعلي على البلاد، يقوم رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحرب حيث تخضع للقواعد والشروط التالية:

**أ- من حيث السبب:**

وجود عدوان خارجي على البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن يقع.

**ب- من حيث الإجراءات:**

- لصحة إعلان حالة الحرب لابد من اجتماع مجلس الوزراء،

- الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن،

- استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني والأمة،

- اجتماع البرلمان،

- يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة.

### ج- من حيث الآثار(المادة 110)

- توقيف العمل بالدستور.

- تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات.

- تمديد العهدة الرئاسية.

### الظروف الاستثنائية و السلطة التنفيذية:

تستمد السلطة التنفيذية مشروعية ممارستها للسلطات الاستثنائية بمجرد توفر الشروط التي حددتها النصوص الدستورية لتطبيق الإجراءات الخاصة بالحالات الاستثنائية فهي تعطيها التبرير والأساس القانوني الواقعي، بحيث تصبح فاقدة لمشروعيتها إذا مورست خارج هذا الإطار.

### أ - حالة الحصار:

حسب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 91-196 المؤرخ في 04 جوان 1991 تقرر إعلان حالة الحصار في 05 جوان 1991 على الساعة صفر لمدة 04 أشهر عبر كامل التراب الوطني، غير انه يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع.

### أ)- الحالات الداعية لإعلان حالة الحصار:

- حالات التمرد.
- حالات العصيان المدني.
- التجمهرات الكبيرة.
- الاضطرابات و الاضطرابات الكبرى.
- أعمال التخريب و الحريق و الاعتداء على مؤسسات الدولة.
- الحروب الداخلية.
- تشكيل مجموعات مسلحة في جزء معين أو عبر التراب الوطني.
- الممارسة الواسعة لأعمال العنف ضد الأشخاص.
- محاولة إثارة الفوضى و الشغب بين فئات الشعب.
- محاولة تعطيل المؤسسات العمومية عن القيام بمهامها.

**ب- سلطات هيئات الدولة في حالة الحصار:**

تتولى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة للسلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة المادتين 03 و 04 (أي أن سلطة الضبط الإداري تحول من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية مع إلحاق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية، كما تتولى المحاكم العسكرية سلطة الردع الجزائي بدل المحاكم العادية حسب المادة 11.

**ج- الإجراءات والتدابير الموكلة لها في حالة الحصار:**

- الاعتقال الإداري ضد الأشخاص أو إخضاعهم للإقامة الجبرية.
- تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو نهائية في المحلات العمومية أو الخاصة وكذا المساكن.
- تمنع إصدار المنشورات والاجتماعات.
- تأمر بإيداع الأسلحة والذخيرة.
- منع الإضرابات.
- تسخير العمال والمرافق.
- توقيف أعمال أو نشاطات الجمعيات بمرسوم رئاسي.
- توقيف نشاط المجالس المحلية.....
- الهيئات المستحدثة و اختصاصاتها.

**لجنة رعاية النظام العام (المادة 05):**

اللجنة التي تكمن مهمتها في مساعدة و مشاركة السلطة العسكرية في تسيير وإدارة حالة الحصار و ذلك بتقديم الاستشارة و السهر على حسن تنفيذ التدابير المتخذة طبقا للمرسوم، أنشئت على مستوى كل ولاية تحت قيادة السلطة العسكرية المعينة قانونا، و تتشكل من:

- الوالي.
- رئيس أمن الولاية.
- قائد مجموعة الدرك الوطني.

- رئيس القطاع العسكري . إن اقتضى الأمر.
- شخصيتان تتمسكان بالمصلحة الوطنية.

### المجلس الجهوي لحفظ النظام (م.تف.) 91-201 المؤرخ في 25 جوان 1991.

المجلس الذي تكمن مهمته في الفصل و البث في قرارات الطعون المرفوعة إليه من طرف المعتقلين أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو الممنوعين من الإقامة، تم إنشاؤه على مستوى ولايات الجزائر . قسنطينة . وهران، و يتشكل من:

- والي الولاية . مقر المجلس .
- رئيس أمن الولاية . مقر المجلس .
- رئيس القطاع العسكري أو قائد مجموعة الدرك الوطني.
- ثلاثة شخصيات تختار لتمسكها بالمصلحة الوطنية.

### حالة الطوارئ:

حسب المادة الاولى من المرسوم المرسوم الرئاسي 92-44 المؤرخ في 09 فيفري 1992 تعلن حالة الطوارئ مدة 12 شهرا على امتداد كامل التراب الوطني من 09 فيفري 1992 و يمكن رفعها قبل هذا الميعاد.

### أ- الحالات الداعية لإعلان حالة الطوارئ:

- تهديد الأمن.
- المساس بالنظام العام.
- عدم استقرار مؤسسات الدولة وسيرها العادي.

### ب- سلطات هيئات الدولة في حالة الطوارئ:

أسندت حالة الطوارئ إلى السلطات المدنية ممثلة في وزير الداخلية على المستوى الوطني وإلى والي في دائرة اختصاصه، وشروطها هي أن:

- تصدر بمرسوم رئاسي.
- تحديد المنطقة (جميع التراب الوطني أو جزء منه).
- تحديد المدة التي تستغرقها.

فنظام حالة الطوارئ حسب المرسوم يوسع صلاحيات الضبطية الإدارية المدنية بشكل كبير و يفرض قيود استثنائية على كثير من الحريات و يجيز استثنائيا للإدارة المدنية أن تفوض للسلطات العسكرية صلاحيات قيادة عمليات حفظ النظام على المستوى المحلي (القانون 23-91 المؤرخ في 26 ديسمبر 1991).

### ج- الإجراءات والتدابير الموكلة لها في حالة الطوارئ: سلطات وزير الداخلية:

- يتولى المهام على المستوى الوطني تنفيذا لتعليمات الحكومة بحيث يمكنه أن يأمر:
- إنشاء ووضع الأشخاص في مراكز الأمن.
  - الوضع تحت الإقامة الجبرية.
  - منع الأشخاص من الإقامة.
  - إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
  - تفتيش الأماكن والأشخاص ليلا ونهارا.
  - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة.
  - غلق مؤقت لقاعات العرض وأماكن الاجتماعات ومنع المظاهرات.
  - إمكانية توقيف وحل المجالس المنتخبة، تسخير العمال.....

### سلطات الوالي:

- يتخذ في دائرته الإقليمية التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام واستتبابه عن طريق قرارات إدارية مع احترام التوجيهات الحكومية.
- له نفس الصلاحيات المسندة لوزير الداخلية، بالإضافة إلى تعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات المحلية في حالة حلها أو تعليق نشاطها.

### سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

- تنفيذ تدابير الأمن وإعلام الوالي فورا.
- تنظيم وتقديم الإسعافات.
- تسخير الأشخاص والممتلكات.

- التنسيق مع مصالح الأمن.
- السهر على العمل الشرعي للسلطات العمومية.

### الهيئات المستحدثة و اختصاصاتها:

أنشئت بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ.

### 1- الأركان المختلطة المركزية:

- التي أنشئت على المستوى الوطني تحت قيادة وزير الداخلية، حددت مهامها في تقدير الوضعيات، استغلال المعلومات، تقييم الاتصالات، تحضير عناصر اتخاذ القرار، تنسيق ومتابعة العمليات على المستوى الوطني كما توصي بالتدابير التي تتبع حسب تغيير الوضع الجاري و تشكلت من وزير الدفاع الوطني.
- قائد الدرك الوطني.
- المدير العام للأمن الوطني.

### 2- الأركان المختلطة الجهوية؛ أنشئت على مستوى كل ناحية عسكرية وتشكلت من:

- قائد الناحية العسكري . رئيسا .
- موظف سامي معين من قبل وزير الداخلية.
- القائد الجهوي للدرك الوطني.
- إطار سامي من الأمن الوطني.
- بالنسبة لولاية الجزائر قائد القوات البرية هو رئيس هذه الهيئة الأركان المختلطة الإقليمية أنشئت على مستوى كل ولاية بقيادة والي و تشكلت من:
- قائد القطاع العسكري.
- قائد مجموعة الدرك الوطني أو ممثله.
- رئيس أمن الولاية أو من يمثله.

3-المجالس الجهوية للطعون المرسوم التنفيذي 92-75 المؤرخ في 20 فيفري 1992 والذي يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فيفري 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارئ التي أنشئت على المستوى الوطني(06)



مجالس)، حددت مهامها في الفصل في قرارات الطعون الموجهة إليها من طرف والي الولاية محل إقامة الشخص المعتقل في أجل 15 يوما الموالية لتبليغه بهذا القرار و تشكلت من:

- رئيسا معين من طرف وزير الداخلية.
- ممثل وزير الداخلية.
- ممثل وزير الدفاع.
- ثلاثة شخصيات مستقلة لتمسكها بالمصلحة الوطنية.

- التدابير المتخذة لحفظ النظام في الحالات الاستثنائية:

### 1- الوضع في مركز الأمن:

- المادة 03 من المرسوم التنفيذي 91-201 في حالة الحصار.
- المادة 05 من المرسوم الرئاسي 92-44 في حالة الطوارئ.

### 2- الوضع تحت الإقامة الجبرية:

- المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91-202 المؤرخ في 25 جوان 1991 في حالة الحصار.

- المرسوم التنفيذي 92-75 في حالة الطوارئ.

### 3- المنع من الإقامة

- المرسوم التنفيذي 91-203 المؤرخ في 25 جوان 1991 في حالة الحصار.
- المادة 06 من المرسوم الرئاسي 92-44 في حالة الطوارئ.

### 4- التفتيش:

- المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91-204 في حالة الحصار.
- المرسوم الرئاسي 92-44 في حالة الطوارئ

- 5- منع النشر؛ المادة 07 من المرسوم الرئاسي 91-196 و المادة 06 من المرسوم التنفيذي، 91-204 بقرار من وزير الداخلية في حالة الطوارئ.

### 6- منع الاجتماعات العمومية:

- المادة 07 من المرسوم الرئاسي 91-196 و المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91-204
- المادة 07 من المرسوم الرئاسي 92-44.

- 7- تسخير العمال المادة 08 من المرسوم الرئاسي 91-196 و المادة 06 من المرسوم الرئاسي 92-44.
- 8- إنشاء مناطق إقامة لغير المقيمين: المادة 08 من المرسوم الرئاسي 91-196 و المادة 06 من المرسوم الرئاسي 92-44.
- 9- الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر: المادة 07 من المرسوم الرئاسي 91-196.
- 10- تعليق نشاطات المجالس المحلية أو حلها: المادة 10 من المرسوم الرئاسي 91-196 و المادة 08 من المرسوم الرئاسي 92-44.
- 11- تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات: المادة 08 من المرسوم الرئاسي 91-196 و المادة 06 من المرسوم الرئاسي 92-44.

## القوات المشاركة في عمليات حفظ النظام

### مقدمة:

من المتوقع أن المجتمعات الحديثة تحدث فيها مشاكل اجتماعية تصل إلى حد نشوب بعض الاضطرابات أو المواجهات.

فقد تصل مثل هذه الظواهر إلى حد المساس بحريات الآخرين في أرواحهم وممتلكاتهم وقد تتطور الأمور إلى مستوى زعزعة استقرار المجتمع برمته، لذا كان لزاما وضروريا في نفس الوقت إنشاء قوات تتحصر مهمتها في استعادة الأمن وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي حفاظا على كيان المجتمع واستمراريته وتجنبه أسباب الإنهيار والدمار ومن بين هذه القوات نذكر:

**1- الدرك الوطني:** قوات الدرك الوطني هي قوة عسكرية من اختصاصاتها المحافظة على النظام العام تابعة لوزارة الدفاع الوطني.

### خصوصيات الدرك الوطني:

- أ- الدرك الوطني جهاز مكلف بأعمال الشرطة القضائية وأعمال الشرطة الإدارية.
  - ب- إن رجال الدرك الوطني عسكريون وهم يلتزمون بالقانون العسكري من حيث ما يلي:
    - السلم التصاعدي.
    - التأديب.
    - الالتزامات.
    - تحال قضاياهم لمحاكمتهم إلى القضاء العسكري.
  - ج- رجال الدرك الوطني يخضعون لسلطة وزير الداخلية في كل ما يتعلق بمهام الشرطة الإدارية (مهام المحافظة على النظام العام) وكذا لسلطة النيابة العامة (وكيل الجمهورية النائب العام) في كل ما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية.
- صلاحيات الدرك الوطني:** تتمثل صلاحيات الدرك الوطني في التالي:
- السهر على حماية وتوفير الأمن العمومي.

- حماية الأشخاص والممتلكات.
- ضمان حفظ النظام العام وإعادته إلى حالته الطبيعية عند الإخلال به.
- السهر على تنفيذ القوانين.
- بالإضافة إلى ما سبق فإن مهمة الدرك الوطني تتمثل أساسا في صلاحيات الرقابة والحماية وهذه المهمة تترجم إلى عنصرين أساسيين:
- نشاط وقائي: الشرطة الإدارية.
- نشاط قمعي: الشرطة القضائية.

### 1- الصلاحيات ذات الطابع العسكري:

- حراسة العسكريين في بيوتهم.
- قضايا التأديب المتعلقة بالهروب وعدم الخضوع للقوانين.
- متابعة قضايا الإحتياطيين ومتابعة محفوظات التجنيد.
- معاينة حوادث المرور المتعلقة بالعسكريين أو المركبات التابعة للجيش.
- توظيف العسكريين وتجنيدهم وإعادة تجنيدهم.

### 2- الصلاحيات ذات الطابع القضائي:

- في هذا المجال فإن صلاحيات جهاز الدرك الوطني تشبه تلك الصلاحيات الممنوحة لجهاز الشرطة والمتمثلة في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة في حدود الإختصاص المكاني (الإقليمي) والنوعي، خاصة في الأماكن الواقعة خارج المدن الكبرى.

- يخضع جهاز الدرك الوطني ضمن الصلاحيات ذات الطابع القضائي لسلطة وكيل الجمهورية أو النائب العام.

### 3- الصلاحيات ذات الطابع الإداري: إن هذه الصلاحيات تمارس تحت رقابة وسلطة وزير

- الداخلية وتتمثل أساسا في مهام الشرطة الإدارية ذات الطابع القضائي والاحترازي وهي:
- الحراسة المستمرة والدائمة لكل النقاط الحساسة والمهمة عبر التراب الوطني.
- حماية النظام العام وحفظه في حالة الإخلال به.
- متابعة العائدين في قضايا الإجرام.

- متابعة العناصر المشبوهة بالتنسيق مع الإستعلامات العامة.
- مراقبة المتشردين والمتسولين.
- مراقبة الأشخاص الممنوعين من الإقامة أو الذين تم تحديد إقامتهم.
- متابعة ومراقبة الأجانب.
- مراقبة ومتابعة التجمعات الكبرى:
- الاجتماعات.
- المعارض.
- التجمعات الرياضية.
- التظاهرات.
- القيام بالدوريات المستمرة في الطرق خارج المدن خاصة في المساء ومع غروب الشمس.
- إقامة الحواجز عبر الطرقات (خاصة خارج المدن).

**ملاحظة:** يمارس رجال الدرك الوطني مهامهم المتعلقة بالضبطية القضائية كالتحقيق الابتدائي والإنابة القضائية والتحقيق في حالة التلبس واكتشاف جثة شأنها شأن مصالح الشرطة، فالمحاضر والتحقيقات التي تقوم بها ترسلها إلى السلطات القضائية المعنية.

أما التقارير الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ مهمات حفظ النظام كالاجتماعات والمظاهرات أو التجمهر فتُرسلها إلى السلطات الإدارية المختصة المتمثلة في الوالي ووزارة الداخلية.

**2- مشاركة قوات الجيش في مهمة حفظ النظام:** ما تجدر الإشارة إليه هنا أن مهمة حفظ النظام أساسا هي من مهام مصالح الأمن الوطني كقوة مدنية وذلك عبر كامل التراب الوطني، إلا أنه إذا عرفت البلاد أوضاعا خاصة وصعبة لا يمكن مجابهتها بالإمكانات البشرية والمادية المتوفرة لدى مصالح الشرطة في مثل هذه الحالات وخاصة تلك المنصوص عليها في المواد 91، 92، 93 من دستور سنة 1996 يتم تحريك وإشراك قوات الجيش الوطني الشعبي من أجل استعادة النظام العام واستتبابه، فلقد نصت المادة 91 من الدستور على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار

لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، الوزير الأول رئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

أما المادة 92 من الدستور والخاصة بتنظيم حالة الطوارئ فقد نصت على ما يلي: يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

أما المادة 93 من الدستور فهي تخص الحالة الاستثنائية حيث نصت على ما يلي: يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

فهذه المواد تخول لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الإستثنائية.

غير أن القوانين تتجه أكثر نحو توسيع حالات تدخل الجيش في مهام حفظ النظام حتى في الحالات العادية وفي هذا المجال وافق المشرع الجزائري على القانون رقم 91-23 مؤرخ في 06 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية، على غرار ما هو موجود في دساتير جميع دول العالم التي تسمح بتدخل قوات الجيش في مهام حفظ النظام.

**المادة الثانية:** منه تنص على ما يلي "يمكن اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته بناء على قرار رئيس الحكومة بعد الإستشارة المسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المختصة للإستجابة إلى المتطلبات التالية:

- حماية السكان ونجدهم.

- الأمن الإقليمي.

- حفظ الأمن.

**المادة الثالثة:** من نفس القانون تنص على ما يلي: "يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في الحالات التالية:

- أ- النكبات العمومية والكوارث ذات الخطورة الإستثنائية.
- ب- عندما يكون حفظ الأمن العمومي وصيانتته وإعادةه خارجا عن نطاق السلطات والمصالح المختصة عادة.
- ج- بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص والممتلكات.
- د- في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية.
- هـ- مكافحة الإرهاب والتخريب ( حسب الأمر رقم 03/11 مؤرخ في 23 فيفري سنة 2011).

**أما المادة الرابعة:** منه تنص على أنه يمكن أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر ويهدد ما يلي:

- حرية تنقل الأشخاص والأصول وأمنهم وكذلك أمن التجهيزات الأساسية.
- حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التخريب.
- المساس بشروط الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه والإقامة به.

**أما المادة الخامسة (05)** منه فقد نصت على ما يلي: يخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة إقليميا في حالة الخطر الداهم على حياة السكان، قصد اتخاذ التدابير والإسعافات الإستعجالية الأولى.

**أما المادة السادسة (06):** منه فقد قضت على ما يلي عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته كما هو منصوص عليه في الأحكام أعلاه، تبقى تابعة لسلطاتها السلمية فيما يخص كيفية تنفيذ المهام التي أسندت لها وتظل خاضعة للقوانين والتنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش.

أما المادة السابعة (07): منه فتنص على تطبيق أحكام هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها مع مراعاة أحكام المادة (06) أعلاه في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول .

غير أنه في البلدان ذات التوجه الديمقراطي القائم على احترام الحريات الأساسية (الجماعية والفردية) يطرح دائما مشكل الموازنة ما بين شروط منح وممارسة الحريات العامة وبين ضرورة وحتمية قيام الدولة بمهمة الحفاظ على النظام العام داخل المجتمع لذا لا بد من إيجاد حلول، لأن الهدف من انتشار وحدات الجيش هو تحقيق الأمن وأن العمل يندرج في الجانب الوقائي لا أكثر يتمثل في تجنب كل الأخطار الممكنة لاحقا وعلى أساس هذا المبدأ (الوقائي) المتمثل في مهمة حفظ النظام يقتضي مشاركة وتدخل القوات المسلحة من شرطة ودرك وجيش وطني شعبي.

إذن ومن هذه الناحية فإن الأساس الذي يتم تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ النظام يجب أن تستند على المبادئ والأسس التالية:

### 1- المبدأ الأساسي الأول للتدخل:

الوقاية من الأعمال الماسة بالنظام العام: إن حفظ النظام العام يندرج ضمن المواضيع التي تهدف إلى معرفة كل الأعمال التي من شأنها أن تمس بالنظام العام قبل وقوعها، إذن فإن عملية حفظ النظام تبدأ في واقع الأمر بذلك النشاط التوقعي الذي يهدف أصلا تجنب هذه الأعمال وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المناسبة للحيلولة دون وقوع أي عمل يمس بالنظام العام القائم.

وفي حالة انتشار أو ظهور أعمال تمس بالنظام العام يجب اتخاذ حينها التدابير والإجراءات اللازمة لإرجاع الأمن العمومي إلى حالته الطبيعية مع إعلام وتبليغ السلطات الإدارية المعنية.

### 2- المبدأ الأساسي الثاني في التدخل:

السلطات المعنية هي المسؤولة عن حفظ النظام: إن مهمة حفظ النظام ومهام الدفاع المدني من حيث تشكيله وتنظيمه من صلاحيات ومهام السلطات الإدارية فهي مسؤولة عن تحضير وتنفيذ الإجراءات المناسبة والملائمة ما عدا أمن المنشآت والمؤسسات العسكرية.



ففي حالة تعرض السكينة العامة إلى المساس الخطير فإن الوالي وفي حدود ولايته هو المسؤول عن حماية النظام العام بناء على الصلاحيات الموكلة له في قانون الولاية وبناء على نص المادة الخامسة من القانون الخاص بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهمات حفظ النظام، حيث نصت على أنه يخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة إقليميا في حالة الخطر الداهم على حياة السكان قصد اتخاذ التدابير والإسعافات الإستعجالية الأولى وفي هذه الحالة يجب على قوات الجيش أن تنتشر في الحين لإعادة النظام إلى حاله الطبيعي وأن تتعاون مع السلطات الأخرى التقليدية المعنية المتمثلة في الشرطة والدرك وهي جميعها تبقى خاضعة لسلطة إدارية واحدة (الوالي) أما إذا كانت حالة الإخلال بالنظام العام قد تجاوزت الولاية الواحدة إلى عدة ولايات فإن الصلاحيات تنتقل إلى وزير الداخلية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة لها استثناء واحد وهو حالة الحصار حيث تنتقل صلاحيات حفظ النظام من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية.

### 3- المبدأ الأساسي الثالث:

**تسخير قوات الجيش من طرف السلطة المدنية:** إن السلطة المدنية المتمثلة في رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي بوصفها صاحبة الصلاحيات في ميدان حفظ النظام وهي المسؤولة عنه، لذا فإن لجوءها إلى طلب تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي فلا يمكن لها أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها بل يجب على السلطات المدنية أن تقوم بتسخير قوات الجيش حسب نص المادة الثامنة 08 من القانون المتعلق بقوات الجيش في مهمات حفظ النظام على أن تطبق نصوص هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

### 4- المبدأ الأساسي الرابع:

**تنفيذ التسخير من صلاحيات السلطة العسكرية في اختيار الوسائل:** إن مسؤولية تنفيذ التسخير في ميدان حفظ النظام من طرف قوات الجيش يفرض عليها وحدها اختيار الوسائل المناسبة والملائمة لتنفيذ المهمة المسندة إليها بحيث لا يحق للسلطات المدنية أن تتدخل في ذلك، فقد نصت المادة السادسة 06 من القانون المتعلق بتدخل قوات الجيش في مهمات حفظ النظام على أنه عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاتها طبقا

لنصوص السابقة فإنها تبقى تابعة لسلطاتها السلمية -التصاعدية- فيما يخص كيفية تنفيذ المهام التي تسير الخدمة داخل الجيش، ومن هنا فإنه كلما أستمّر أثر التسخير فإن السلطة العسكرية تبقى صاحبة القرار في اختيار الوسائل العسكرية والإمكانات الدائمة والمناسبة لنوع المهمة الموكلة إليها ولا تنتظر التعليمات إلا من رؤسائها، كما هو الشأن بالنسبة لاستعمال الأسلحة النارية حيث يبقى متروكا للسلطة التقديرية للرؤساء العسكريين.

### شروط مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ النظام:

إن وحدات الجيش الوطني الشعبي لا يجوز لها أن تقوم بالمشاركة في عملية حفظ النظام التقليدية من تلقاء نفسها أو بإرادتها، بل يكون ذلك بناء على طلب تسخير موجه لها من السلطات الإدارية المدنية المتمثلة في رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي إلى السلطة العسكرية قصد طلب المساعدة منها وتقديم الدعم للمؤسسات التقليدية المعروفة (شرطة- درك) في عمليات حفظ النظام، والتسخير هو عبارة عن طلب مكتوب يوجه من طرف السلطة المدنية السالفة الذكر، وهو كذلك عبارة عن النشاط أو العمل الإداري الذي تقوم من خلاله السلطة الإدارية بطلب سلطة أخرى للقيام بعمليات معينة من أجل المصلحة العامة وضمن الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

وحتى يكون التسخير قانونيا ومنتجا لآثاره يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

- يجب أن يكون التسخير صادرا من الشخص الذي يخوله القانون صلاحية المحافظة على النظام العام (رئيس الحكومة، وزير الداخلية، الوالي).
- التسخير يجب أن يكون مكتوبا متضمنا الشروط الشكلية والفنية والموضوعية الخاصة بالمراسلات الرسمية وهي:

- مكتوبا ومحررا.
- موقعا من المصدر صاحب السلطة.
- مؤرخا (تاريخ التحرير والتصدير).
- مختوما.
- التسخير لا يصدر ولا ينفذ إلا بحدود اختصاص المصدر له وإلا كان باطلا وغير قانوني.

- بالإضافة إلى ما ذكر فإن طلب التسخير يتضمن ما يلي:
- تحديد نوع المهمة.
- القوة اللازمة للتنفيذ.
- طبيعة القوة المادية و البشرية اللازمة للتنفيذ.
- المدة المقررة لتنفيذ المهمة.
- تاريخ وصول القوة العسكرية.
- الأماكن الخاصة بالعمل.
- طرق الدخول إلى هذه الأماكن.
- التصرفات الواجب الالتزام بها.

## تسيير أزمة

### مفهوم الأزمة:

كثرت المفاهيم التي أعطاهها العلماء والمتخصصون للأزمة تبعا للأرضية الفلسفية والتخصصية التي يقف عليها العالم أو المتخصص ذلك أن مصطلح الأزمة يقف على خط التماس بين العلوم المختلفة ومن هنا تأتي صعوبة وضع مفهوم شامل لمعنى الأزمة. خضع مصطلح الأزمة للعديد من التعريفات والتباينات داخل التخصص الواحد ضيقا واتساعا، تعارضا واتفاقا، وضوحا وإبهاما.

فهناك تعريف شامل للأزمة يقول أن الأزمة نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام وتشكل تهديد صريح وواضح لبقاء المجتمع أو النظام نفسه وبناء على ذلك فالأزمة هي توقيت حاسم في حياة المستهدفين بها سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو منظمة تفقد الأساليب والمعايير المعمول بها قدرتها على العمل بالشكل المتعارف عليه من قبل ويؤدي تتابع الأحداث إلى اختلاط الأسباب بالنتائج مما يفقد الفرد وصانع القرار القدرة على السيطرة على الأمور. لقد عرفت الأزمة من المنظور الاجتماعي بأنها توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة.

أما الأزمة من المنظور السياسي فتعني حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي وتستدعي اتخاذ قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله، لكن الإستجابة لهذه التحديات تكون غير كافية فنتحول المشكلة إلى أزمة تتطلب تجديدات حكومية ومؤسسية إذا ما أرادت النخبة عدم التضحية بمركزها.

تعرف الأزمة من المنظور الإقتصادي بأنها وضع اقتصادي عارض يؤثر على تحقيق الأهداف القومية ينشأ من وضع اقتصادي عالمي أو إقليمي أو داخلي ويحتاج إلى بذل كافة الجهود لاجتيازه.

أما الأزمة من المنظور الإداري أو من وجهة نظر الإداريين فلها عدة تعريفات فهي عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله كما أنه يهدد الافتراضات الرئيسية التي

يقوم عليها النظام بينما هناك اتجاه آخر يرى أن الأزمة هي موقف ينتج عن تغيرات بيئية ويخرج عن إطار العمل المعتاد وتتضمن قدرا من الخطورة والتهديد والمفاجأة إن لم يكن في الحدوث فهو في التوقيت ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسرعة ودقة في رد الفعل ويفرز آثارا مستقبلية تحمل في طياتها فرصا للتحسن والتعلم ومن خلال ما تقدم من تعريفات للأزمة نلاحظ أنه يكاد يكون هناك اتفاق على أنها تتسم بأربعة عوامل أساسية وهي:

1- **المفاجأة:** هي مباغته الطرف الآخر والظهور له من حيث لا يحتسب ولا يقدر، بدرجة تشل تفكيره وتخطيطه وتربكه وتفقده السيطرة على أفعاله، من هنا فلها وقع الصدمة.

2- **التهديد:** هو الإجراءات والأفعال التي تصدر من فرد أو مجموعة أو نظام بالإشارة أو القول أو الفعل من أجل الإستجابة لمطالب أو شروط محددة يسعى الطرف الأول لتحقيقها من قبل الطرف الثاني بالتلويح باستخدام القوة عند عدم الإستجابة لهذه المطالب.

3- **السرعة:** هي تلك الفترة منذ نشوب الأزمة حتى اتخاذ القرار، بما قد يجب إتباعه لمواجهتها، هذه الفترة قصيرة ومحددة ومصيرية في جميع نماذج الأزمات بدون مبالغة أو تهويل ويدرك صناع القرار أن الوقت المتاح لصنع القرار واتخاذها قبل أن تتطور الأزمة هو محدود، وإلا فإن القرار يصبح غير ذي جدوى في مواجهة الأزمة، بل إن التأخر في الوقت يأتي بنتائج سلبية لا محالة، إذ تتولد عنها سلسلة من المواقف المتجددة الحادة.

4- **الغموض:** إذ أن كل من عامل المفاجأة، والتهديد والسرعة لا تسمح غالبا بتدراك جميع العوامل المتشابكة في المواقف المتلاحقة.

وانطلاقا من هذه التحديات، فكل من يقوم بإدارة الأزمة لابد وأن يمتلك من القدرات العقلية والنفسية ما يستطيع به تجاوز هذه التحديات الأربعة.

– المفاجأة و التهديد والسرعة والغموض.

– حتى يتمكن من السيطرة على تداعيات الأزمة وإدارتها بنجاح.

**خصائص الأزمة:** للأزمة مجموعة خصائص يتعين توافرها في "موقف الأزمة" أو حالة التي يواجهها متخذ القرار في الكيان الإداري حتى نستطيع أن نطلق عليها أزمة وأهم هذه الخصائص ما يلي:

- 1- وجود مجموعة من القوى ذات الإتجاهات الضاغطة على الكيان الإداري ومتخذ القرار لإملاء إرادتها سواء في شكل ضغوط نفسية أو مادية أو اجتماعية أو إنسانية وتشكل تيارا من الضغط القوى عليه.
- 2- أن يشكل هذا الضغط الأزموي، تهديدا أساسيا لمصالح الكيان الإداري واستمراره في أدائه الوظيفي ولأهدافه ولأمنه واستقراره.
- 3- أن تخرج متطلبات معالجتها عن الطرق والوسائل المعتادة والتقليدية في مواجهة المشكلات.

- 4- أن يشعر متخذ القرار بالحيرة البالغة والعجز، وعدم القدرة على التعامل معها.
- 5- وجود حالة انعدام التوازن وفقدان القدرة على الرؤية، ويصبح متخذ القرار عرضة للاستهواء بعد فشل محاولاته الدفاعية الذاتية لاختراق قوى الأزمة.
- 6- كثيرا ما يؤدي نجاح قوى الأزمة في اجتياح دفاعات الكيان الإداري إلى ظهور قوى مؤيدة لها وأطراف جديدة مدعمة لها، لم تكن تظهر من قبل، متمثلة في أصحاب المشكلات التي عولجت في الماضي معالجة جزئية.
- 7- تساعد الأزمة على ظهور أعراض سلوكية مرضية مثل القلق والتوتر وفقدان العلاقات الاجتماعية وشيوع اللامبالاة وعدم الانتماء يظهر في صورة عدم كفاءة وفاعلية متخذ القرار في مواجهة الأزمة.
- 8- تجذب الأزمات انتباه وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب فتعالجها بإثارة في كثير من الأحيان.

**أسباب نشوء الأزمة:** لكل أزمة مقدمات تدل عليها، وشواهد تشير إلى حدوثها، ومظاهر أولية ووسطى ونهائية تعززها...الخ، ولكل حدث أو فعل تداعيات وتأثيرات وعوامل تفرز مستجدات ومن ثم فإن حدوث المقدمات، ليس إلا شواهد قمة جبل جليد، تخفي تحتها قاعدة ضخمة من الجليد ومن المتواليات والتتابعات.

ويمكن إيضاح تلك الأسباب على النحو التالي:

1- سوء الفهم: ينشأ سوء الفهم عادة من خلال جانبين هامين هما:

- المعلومات المبتورة.

- التسرع في إصدار القرارات أو الحكم على الأمور قبل تبين حقيقتها سواء تحت ضغط الخوف والقلق والتوتر أو نتيجة للرغبة في استعجال النتائج.

2- سوء الإدراك: الإدراك يعد أحد مراحل السلوك الرئيسية حيث يمثل مرحلة استيعاب المعلومات التي يمكن الحصول عليها والحكم التقديري على الأمور من خلالها فإذا كان هذا الإدراك غير سليم نتيجة للتشويش الطبيعي أو المتعمد يؤدي بالتالي إلى انفصام العلاقة بين الأداء الحقيقي للكيان الإداري وبين القرارات التي يتم اتخاذها، مما يشكل ضغطاً من الممكن أن يؤدي إلى انفجار الأزمة.

ومشكلة أخرى بالنسبة للمعلومات هي محاولة تفسيرها على ضوء رغبات المرء الشخصية أو ما يعرف باسم منطق الميول النفسية فيقبل المرء من هذه المعلومات ما يوافق هواه ويتفق مع تطلعاته ويتجاهل من هذه المعلومات ما يخالف رغباته، ومن ثم يسعى لاختلاق المبررات للمعلومات التي تجد هوى في نفسه، كما يفتعل إيجاب الذرائع لاستبعاد المعلومات التي تتناقض مع مفاهيمه الأساسية، وحيث يصبح تفسيره للأزمة مشوبا بنظرة شخصية ضيقة.

3- سوء التقدير والتقييم: يعد سوء التقدير والتقييم من أكثر أسباب حدوث الأزمات في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص في المجالات الأمنية.

وينشأ سوء التقدير للأزمة من خلال جانبين أساسيين هما:

- المغالاة والإفراط في الثقة سواء في النفس أو في القدرة الذاتية على مواجهة الطرف الآخر والتغلب عليه.

- سوء تقدير قوة الطرف الآخر والإستخفاف به واستصغاره والتقليل من شأنه.

4- الإدارة العشوائية: يطلق عليها مجازاً إدارة، ولكنها ليست إدارة، بل هي مجموعة من الأهواء والأمزجة التي تتنافى مع أي مبادئ علمية، وتتصف بالصفات الآتية:

- عدم الاعتراف بالتخطيط وأهميته وضرورته للنشاط.

- عدم الإحترام للهيكل التنظيمي.
- عدم التوافق و مواثبة التطورات.
- سيطرة النظرة الأحادية السوداوية.
- تقصير في توجيه الأوامر وإعطاء البيانات والمعلومات وعدم وجود التنسيق.
- عدم وجود متابعة أو رقابة.

يعد هذا النوع من الإدارة الأشد خطرا لما يسببه للكيان الإداري من تدمير لإمكانياته وقدراته، ولعل هذا ما يفسر لنا أسباب أزمات الكيانات الإدارية في دول العالم الثالث التي تقتصر إلى الرؤية المستقبلية العلمية والتي لا تستخدم التخطيط العلمي الرشيد في إدارة شؤونها وتطبيق أنماط إدارية عشوائية شديدة التدمير والخراب.

5- **الرغبة في الإبتزاز:** تقوم الجماعات الضاغطة وأيضا جماعات المصالح باستخدام مثل هذا الأسلوب وذلك من أجل جني المكاسب الغير عادلة من الكيان الإداري وأسلوبها، ذلك صنع الأزمات المتتالية في الكيان الإداري وإخضاعه لسلسلة متوالية من الأزمات التي تجبر متخذ القرار على الإنصياع لهم.

6- **اليأس:** يعد من أخطر مسببات الأزمات فائقة التدمير، حيث يعد اليأس في حد ذاته أحد "الأزمات" النفسية والسلوكية والتي هي خطرا على متخذ القرار.

7- **الإشاعات:** من أهم مصادر الأزمات، بل إن الكثير من الأزمات عادة ما يكون مصدرها الوحيد هو إشاعة أطلقت بشكل معين...الخ، وتم توظيفها بشكل معين وبالتالي فإن إحاطتها بالمعلومات الكاذبة وإعلانها في توقيت معين وفي إطار مناخ وبيئة محددة ومن خلال حدث معين يؤدي إلى أن تتفجر الأزمة.

8- **استعراض القوة:** هذا الأسلوب عادة ما يستخدم من قبل الكيانات الكبيرة أو القوية ويطلق عليه أيضا مصطلح " ممارسة القوة " واستغلال أوضاع التفوق على الآخرين سواء نتيجة الحصول على قوة جديدة أو حصول ضعف لدى الطرف الآخر أو الاثنين معا ويبدأ بعملية استعراضية خاطفة للتأثير على مجريات الأحداث دون أن يكون هناك حساب للعواقب، ثم تتدخل جملة عوامل غير منظورة فتحدث الأزمة ومن ثم تتفاقم مع تتابع الأحداث وتراكم النتائج.



9- **الأخطاء البشرية:** تعد الأخطاء البشرية من أهم أسباب نشوب الأزمات سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل وتتمثل تلك الأخطاء في عدم كفاءة العاملين واختفاء الدافعية للعمل، تراخي المشرفين، إهمال الرؤساء، إغفال المراقبة والمتابعة وكذلك إهمال التدريب.

ومن الأمثلة على الأزمات الناتجة عن الأخطاء البشرية، حوادث اصطدام الطائرات في الجو.

10- **الأزمات المخططة:** حيث تعمل بعض القوى المنافسة للكيان أو النظام على تتبع مسارات عمل هذا الكيان، ومن خلال التتبع تتضح لها الثغرات التي يمكن إحداث أزمة من خلالها.

11- **تعارض الأهداف:** عندما تتعارض الأهداف بين الأطراف المختلفة يكون ذلك مدعاة لحدوث أزمة بين تلك الأطراف خصوصا إذا جمعهم عمل مشترك، فكل طرف ينظر إلى هذا العمل من زاويته و التي قد لا تتوافق مع الطرف الآخر.

12- **تعارض المصالح:** يعد تعارض المصالح من أهم أسباب حدوث الأزمات حيث يعمل كل طرف من أصحاب المصالح المتعارضة على إيجاد وسيلة من وسائل الضغط لما يتوافق مع مصالحه، و من هنا يقوي تيار الأزمة.

### أنواع الأزمات:

إن فهم الأزمة و طريقة التعامل معها يعتمد بصورة كبيرة على درجة المعرفة بنوع وطبيعة هذه الأزمة.

وعلى الرغم من تعدد وتنوع الأزمات والتي تحدث فيها الكثير من المختصين والباحثين في مجال علم إدارة الأزمات، إلا أن الواقع أن تصنيف الأزمات يعتمد في الأصل على الجانب الذي ينظر منه إلى الحادثة.

حيث تنقسم إلى قسمين:

- **أزمة بفعل إنسان:** هي تلك الأزمات الناتجة عن فعل إنساني مثل: تهديد بالغزو العسكري، وعمليات الإرهاب... الخ.

- أزمة طبيعية: هي الأزمة التي لا دخل للإنسان بحدوثها مثل الزلازل والبراكين والجفاف.

### الهيئات المكلفة بتسيير أزمة (حالة كارثة طبيعية):

إنه من الواجب لتنظيم التدخل والإسعاف عند وقوع أي نوع من الكوارث التي تتطلب التجنيد الفوري وضع مخططات سابقة للتصدي للكارثة وعلى كل المستويات وفي كل الهيئات سواء كانت وحدة أو بلدية أو ولاية، وهذا وفقا للمادة الثالثة من المرسوم 85-231 والتي تؤكد على ذلك بقولها أنه يجب على كل ولاية أو بلدية أو وحدة أن تعد مخططها الخاص بتنظيم التدخلات أو الإسعافات وعند اشتراك الخطر يجب إدماج المخططات الأساسية في مخطط واحد إما كليا أو حسب طبيعة الخطر وحسب مستوى الاشتراك مثل الولايات أو ما بين الولايات أو عدة وحدات (المادة 04 من مرسوم 85-231)، كما يجب أن يكون مخطط التدخل قابلا للتجديد حسب المنطقة ونوع الخطر وجسامته لتسهيل تنفيذ جميع التدابير:

### أولا: اللجنة الولائية للأمن:

تتكون من الممثلين الآتيين:

- مدير الحماية المدنية.
- مدير الصحة.
- رئيس أمن الولاية و قائد الدرك الوطني.
- مدير الأشغال العمومية.
- مدير النقل.
- مدير البريد والمواصلات.

توضع هذه اللجنة تحت سلطة الوالي إذ تقوم بتشكيل مراكز قيادة تتولى قيادة التدخلات والإسعافات بتشكيل مجموعة رئيسية للإسعاف تكون على مستوى الولاية ينشطها الجهاز المركزي للقيادة وتنسيق العمليات.

ومركز القيادة نوعان وهما:

(أ) - مركز قيادة ثابت:

يقام بمقر الولاية ويضم الوالي وعند الإقتضاء رئيس الديوان ويتكفل بضمان الإتصالات بين السلطات المتواجدة بمركز القيادة العملياتي ومختلف المصالح المركزية أو الجهوية المختصة وكذا تنسيق و توجيه الإمدادات إلى مكان النكبة.

(ب) - مركز قيادة عملياتي:

يكون بمحاذاة موقع الكارثة بعيدا عن موقع الخطر، في مكان يسهل الإلتحاق به لضمان اتصال مستمر وفعال مع الولاية، ومركز الإسعاف التابع للولاية و كذا مجموعات وحدات التدخل المتواجدة بالميدان و تلك التي تشكل الإحتياط من جهة أخرى.

**ثانيا: اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات لصالح المناطق المنكوبة**

أنشئت هذه اللجنة بمقتضى المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 13/10/1980 والمتضمن الإجراءات الخاصة المطبقة إثر زلزال منطقة الأصنام ومن مهامها القيام بالتدابير الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة ومتابعة مدى تنفيذها وكذا تقييم حصيلتها وتبليغها لرئيس الجمهورية.

ويتأسس هذه اللجنة الوزير الأول وهي تتشكل من:

- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- وزير الصحة وإصلاح المستشفيات.
- وزير الإعلام والاتصال.
- الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
- قائد الدرك الوطني.
- المدير العام للأمن الوطني.

**ثالثا: دور مصالح الأمن والجماعات المحلية:**

(أ) - دور الجماعات المحلية: المادة 119 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري سنة 2012 يتعلق بالولاية " يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية و تحيينها وتنفيذها".

ويمكنه في إطار هذه المخططات، أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقاً للتشريع المعمول به.

وتتكون مخططات التدخل والإسعاف من عدة مصالح، كل مصلحة يسيورها مسؤول يضع تحت تصرفه مجموعة من الوسائل المادية والبشرية:

- تقدير مدى اتساع الكارثة.
- تقويم الإحتياجات لتنفيذ المخططات لطلب النجدة.
- حشد الوسائل الواجب اتخاذها.
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب النجدة.
- السهر على إيصال المعلومات.

ويشرف على إدارة عمليات هذه المخططات مركز قيادة يوضع تحت سلطة الوالي على مستوى الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية ورئيس الوحدة على مستواها.

وعليه يساعد الوالي أعضاء لجنة الأمن ورؤساء مختلف وحدات التدخل البالغ عددهم (14) عضواً ممثلين كآآتي:

1- **مصلحة الإسعاف والإنقاذ:** يشرف عليها رئيس مصلحة الحماية المدنية أو نائبه عند الإقتضاء وهو نفسه مدير الإسعافات الذي توكل له المهام التالية:

- ضمان كل عمليات البحث والإسعاف والإنقاذ وأخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات.

- تقديم العلاج للذين يعانون من الإختناق وبفعل الصدمات الكهربائية.
- القيام بأعمال الإنقاذ الصعبة.
- توفير الوسائل اللازمة للإضاءة.
- حماية المواد الخطيرة.
- البحث عن المصابين وانتشال الجثث.

- توفير دليل السبل، مستخدمى شركة الكهرباء والغاز، فرق مصالح السكك الحديدية مصلحة الأشغال العمومية، فرق الشحن والتفريغ، أدوات رفع الأنقاض، جهاز قطع المعادن.

- مركبات نظامية و وسائل نقل.

كما تقوم هذه المصلحة بأخذ ثلثي القوة البشرية والعتاد المتوفر لدى الوحدة من وحدة التدخل والحماية المدنية بما فيها مراكز مكافحة الحرائق، والثلث الباقي يمكث داخل الوحدة تحسبا لأي طارئ.

2- **مصلحة النظام العمومي:** يكون رئيسها إطار من الأمن الوطني أو الدرك الوطني يساعدته نائب، ويتولى المهام التالية:

- عزل المنطقة المنكوبة بواسطة حزام.
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات من الإعتداءات، السرقة والنهب.
- المحافظة على النظام العام ومحاربة المخالفات داخل المنطقة المنكوبة.
- إجراء عملية إثبات الهوية للمصابين والمتوفين.
- السهر على عملية الإسترجاع والمحافظة على الأرشفة.
- تنفيذ التسخيرات.
- الإتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بمصلحة البريد والمواصلات التي توضع تحت تصرفه إلى جانب:

- أجهزة اللاسلكي الخاصة بالشرطة أو الدرك الوطني.
- عند الاقتضاء إدراج مكلف بالإتصال.
- الطيران المدني أو العسكري (المروحيات).
- سيارات الخدمة.
- إمدادات إضافية متاحة من طرف مصلحة النقل.
- المحافظة على حالة الأماكن وحظر إجراء أي تغيير عليها قبل مباشرة التحقيق من طرف الجهات المختصة لمعرفة ما تحمله من آثار وأدلة يمكن أن تستعمل لمعرفة ظروف وأسباب الكارثة.

- تحويل حركة المرور بعيدا عن منطقة الحادث إلى مناطق أخرى.

- تسهيل تحويل حركة المرور بالنسبة للمركبات الخاصة.
- تسهيل عمليات الإلتحاق لمركبات الإسعاف بمكان الحادث.
- إبعاد الفضوليين من المارة لتسهيل مجيء وتوقف وتدخل كل المصالح المعنية ومغادرة مركباتهم لمكان الكارثة.
- استيقاف المشتبه فيهم.
- الإشراف على عمليات إخلاء المباني والمساكن عند الإقتضاء وضمان حراستها وحمايتها.
- تنفيذ التسخيرات فيما يتعلق بالوسائل الضرورية غير المتوفرة لدى القيام بعمليات التدخل.

**3- مصلحة العلاج الطبي وحفظ الجثث:** يترأسها مدير الصحة بالولاية، ويقوم بالمهام التالية:

- إعداد فرق طبية متنقلة مدعمة بأطباء أكفاء.
- إجلاء الجرحى حسب الإصابات.
- تعبئة واستغلال المستشفيات والعيادات الخاصة.
- تجنيد مستخدمي السلك (جراحون، أطباء، صيادلة).
- تجنيد المصالح الإستشفائية.
- تجنيد سيارات الإسعاف، الأجهزة الطبية المتنقلة، الإستعانة بالإمدادات المقدمة من طرف مصلحة النقل.

**4- مصلحة الخبرات والإرشادات:** يترأسها مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية ويقوم بالمهام التالية:

- إعطاء آراء تقنية في مسائل محددة.
- ترجمة قرارات مسؤول قيادة عمليات الإسعاف.
- تدخل المختصين المشكلين للنمط لمباشرة عملهم.
- التعداد البشري المؤهل لمعاينة آثار الكارثة وتقدير مخلفاتها.
- الإتصال بمستخدمي المراقبة التقنية وكذا المهندسين وذوي الخبرة في هذا المجال.

5- **مصلحة العتاد والتجهيزات المختلفة:** يكلف رئيسها (رئيس الإدارة المحلية بالولاية) بتزويد الإسعافات بالوسائل المختلفة والتي ليست من صلاحيات أنماط التدخل الأخرى (جرارات مثلاً).

6- **مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية:** يشرف عليها مدير البريد والمواصلات بالولاية حيث يكلف بالمهام التالية:

- تزويد جهاز تنظيم الإسعافات بوسائل الإتصال والمواصلات.
- تصليح الشبكة العمومية للبريد والمواصلات قدر الإمكان.
- تجنيد مستخدمي المصلحة المؤهلين تقنيا للغرض.
- حشد الوسائل التقنية لإتمام التوصيلات الضرورية.
- سيارة المصلحة وعند الإقتضاء الإستعانة بمعدات المصالح الأخرى.

7- **الإعلام:** تحت إشراف رئيس ديوان الوالي وتوكل له المهام التالية:

- ضمان الإعلام والتوعية لجمهور المنكوبين.
- جمع وتحليل واستغلال المعلومات المتعلقة بالكارثة.
- إنجاز البيانات الرسمية المرسلة من مركز القيادة العملي للمنطقة المنكوبة.
- توفير الموارد البشرية المسخرة للغرض واستغلال كل الوسائل المتوفرة لإيصال الإعلام (ملصقات، نشرات... إلخ).

8- **مصلحة الإيواء المؤقت:** يشرف عليها مدير التعمير والبناء بالولاية، ويساعده رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وتوكل له المهام التالية:

- إيواء المنكوبين مؤقتاً في أماكن لائقة.
- حجز مستخدمي نمط التدخل، وتوفير الخيم والبناءات الجاهزة.

9- **مصلحة التموين بالمواد الغذائية:** يشرف عليها مدير المنافسة والأسعار للولاية ويساعده مسؤول الهلال الأحمر ورئيس مكتب التضامن ويكلف بما يلي:

- توفير المواد الغذائية للمنكوبين.
- استقبال وتوزيع وسائل الإسعافات الأولية.
- تجنيد مستخدمي المصلحة.

- تجنيد مركبات لنقل المواد الغذائية.
- توفير ثلاجات لحفظ المواد الغذائية القابلة للتلف فضلا عن الأدوية الموجهة للإسعافات الأولية.

#### 10- مصلحة النقل: يترأسها مدير النقل أو نائبه ومن مهامه:

- تدعيم مصالح الإجلاء الطبي والإسعاف بوسائل النقل المختلفة.
- السهر على وضع قاعدة إمدادات لمختلف أنماط التدخل بتوفير الوسائل المتاحة لكل فيما يخصه ( الشاحنات الخاصة، مركبات الجر، مركبات الحفر).
- تجنيد مستخدمي المصلحة المؤهلين للغرض.
- توفير الوسائل اللازمة لإيصال الطاقة وإتمام التصليلات الضرورية.

#### 11- مصلحة الري: يشرف عليها مدير الري للولاية وتساعد مصالح الوقاية للولاية وتوكل له المهام التالية:

- تموين المنطقة المنكوبة بالماء الصالح للشرب.
- ضمان نوعية المياه الموجهة للإستهلاك بمعية المصالح المعنية.
- الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات المتعلقة بقطاع الري.
- تجنيد مستخدمي القطاع.
- توفير شاحنات نقل المياه الصالحة للشرب.
- توفير الصهاريج.
- توفير مخبر متنقل لفحص العينات.

#### 12- مصلحة الطاقة: يشرف عليها مدير الطاقة والمناجم ويكلف بالمهام التالية:

- ضمان التزويد بمواد الطاقة والكهرباء لفائدة المنكوبين وأجهزة الإسعاف.
- إصلاح الشبكة العمومية للتزويد بالطاقة.
- تجنيد مستخدمي المصلحة المؤهلين للغرض.
- توفير الوسائل التقنية اللازمة لإيصال الطاقة وإتمام التصليلات الضرورية.
- 13- مصلحة الأشغال العمومية: يترأسها مدير الأشغال العمومية وتوكل له المهام التالية:
  - تدعيم أجهزة الإسعاف بوسائل الأشغال العمومية.



- ضمان تصليح المنشآت القاعدية الأساسية.
- تجنيد مستخدمي المصلحة.
- توفير الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة.

**14- التقييم والحوصلة:** موضوع تحت سلطة مدير التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية وتساوده مصالح المالية ويكلف بالمهام التالية:

- التنسيق مع مسؤولي أنماط التدخل المعنية بجمع المعطيات التي تسمح بتقييم الخسائر البشرية والمادية.
- إحصاء المنكوبين.
- التقييم المادي لعمليات الإسعاف.
- اقتراح الإجراءات والوسائل المادية اللازمة لاستعادة النشاط في المنطقة المنكوبة.
- انجاز التقارير والحصائل تحت سلطة الوالي وإرسالها إلى الجهات المركزية.
- تجنيد مستخدمين وإطارات مؤهلة من مختلف أنماط التدخل على المستوى البلدي
- فيساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي إضافة إلى مسؤولين عن الهيئة التنظيمية البلدية رؤساء الوحدات التدخل والإغاثة البالغ عددهم (07) وهم:

1- الإسعاف والإنقاذ.

2- الأمن والنظام العام.

3- المعالجة الطبية والنظافة العامة.

4- العتاد والتجهيزات المختلفة.

5- الإتصالات السلوكية واللاسلكية.

6- الإيواء المؤقت للسكان.

7- النقل.

أما بالنسبة لرئيس الوحدة فمهام التدخل تنحصر في خمس (05) المذكورة طبقا للمرسوم رقم 31-85 على النحو التالي:

1- الإسعاف والإنقاذ.

2- المعالجة الطبية والإجلاء.

3- العتاد والتجهيزات المختلفة.

4- الإتصالات السلوكية واللاسلكية.

5- النقل.

(ب) - دور مصالح الأمن: إن كون رئيس الأمن الولائي عضو في لجنة الأمن

ورئيسا لقوات الأمن والنظام العمومي فإن دوره يتمثل في مهمتين:

- يقوم بمساعدة الوالي في كل الخطوات لتفعيل مخطط الطوارئ والنجدة.

- باعتباره المسؤول الأول عن السير الحسن لوحدة الأمن والنظام العام يقوم

بعمليات الحفاظ على النظام العام والخلاصة أن مصالح الأمن تقوم بدور هام في مجال

الوقاية من الأخطار الكبرى وردع جميع أشكال المخالفات التي تتجم أثناء الكارثة الطبيعية

إضافة إلى المخالفات الأخرى في مجال العمران والمساكن بالبيئة.

## التسيير الديمقراطي للحشود

### مقدمة

في المجتمعات المعاصرة يعتبر حفظ النظام نقطة توازن بين ممارسة الحريات الجماعية المضمونة دستوريا والتي تتمثل في حق الاجتماع والتجمع وبين ضرورة تحقيق الأمن والسكينة التي تعتبر من واجبات الدولة ولهذا وضع المشرع إطارا قانونيا لممارسة هذه الحريات.

1- الإطار القانوني: القانون رقم 19/91 المؤرخ في 02 ديسمبر سنة 1991 والمعدل والمتمم للقانون رقم 28/89 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، حيث نجد أن هذا القانون يحدد كيفية سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية، مع تبيان صلاحيات كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال وكيفية الحفاظ على النظام العام في إطار الصلاحيات الممنوحة لهما في هذا القانون ويطبق في الحالة العادية، أما فيما يخص الحالة الإستثنائية (حالة الطوارئ) فهناك إطار قانوني آخر.

2- إستراتيجية تسيير الحشود: هذا التسيير يتطلب معرفة جيدة للإطار القانوني لحفظ النظام وكذلك معرفة نفسية الحشد وخصوصيته من أجل وضع خطة لتسييره دون عنف.

أ- مفهوم الحشد: يعرف الحشد بأنه كل تجمع كبير لمجموعة من الأشخاص مهما كانت مهنتهم أو جنسهم ومهما كانت الصدف التي تجمعهم.

والحشد لا يفكر ولا يحكم يعطي للضعيف شعور بالقوة، سريع التصديق، مزاجي.

ب- أنواع الحشود: هناك عدة أنواع من الحشود:

حشود مستدعية: من أجل القيام بمظاهرات أو إضرابات ولها قائد.

حشود ظرفية: هي عبارة عن حشد مطيع له تقاليد وليس له قائد.

حشد تلقائي: يتشكل نتيجة حادث ما فهو فضولي وليس له قائد.

حشد عدواني: يتكون من مضربين أو جماعة أشرار.

حشد إكتسابي: تجمع من أجل اقتناء مواد نادرة .

حشد هارب: نتيجة كوارث أو حروب فهو حشد خائف.

## 3- الخصائص العامة للحشود:

- الشعور بالقوة: إن الفرد ضمن الحشد يشعر بالقوة لا سيما إذا كان هذا الحشد كبيرا فهو يحس بعدم المسؤولية ويعتبر نفسه قادرا على خرق كل الحواجز .
- الاندفاع: الحشد سجين التحريضات الموجهة له .
- الإقتراحية: (السذاجة وسرعة التصديق) الحشد يجد نفسه في حالة تسمح الإقتراحية حيث يفرض وجوده على كل العقول و يعطي توجهها إلى حركتهم .
- اللاتسامح: (الاستبدادية والمحافظة) الحشود تقبل أو ترفض دفعة واحدة كل الحقائق أو الأفكار التي تقدم لها ما دامت متعصبة وغير واعية وبالتالي تصبح إستبدادية.

4- التسيير الديمقراطي للحشود في ظل تطور الحريات: مفهوم برز إلى الوجود في الآونة الأخيرة، يعتمد أساسا على احتواء الحشود بطرق عقلانية وسليمة دون استعمال القوة لمواجهة أعمال العنف بطريقة احترافية مع محاولة البحث عن الأسباب الموضوعية لامتصاص غضب المتظاهرين والبحث عن الأسباب التكتيكية للقضاء على المسببات.

كما أن التطور الذي شهدته الحريات خاصة ما تعلق منه بحرية الرأي وكذا التفتح الإعلامي والتطور التكنولوجي وخاصة الشبكات الإجتماعية جعل الإعتماد على الطرق التقليدية لحفظ النظام لا يخدم صورة مصالح الأمن.

التسيير الديمقراطي للحشود يقتضي المرونة والتفاوض مع المتظاهرين لتجنب الصدامات والمواجهات التي قد تنعكس بالسلب على صورة قوات الأمن اتجاه المتظاهرين المخيفة لقوات الأمن.

في المرحلة الأخيرة، اعتمادا على خطة مدروسة للوصول إلى احتواء الحشد بطريقة سلمية وهذا بامتصاص عامل الغضب والاندفاع الموجود ضمن الحشد.

هذه الطريقة الجديدة لتسيير الحشود واحتواء المظاهرات تتطلب تصور جديد للقيادة يعتمد أساسا على التعامل مع الأوضاع الصعبة بحكمة دون اللجوء إلى القوة المفرطة وكذلك القدرة على التخطيط الإستراتيجي التكتيكي للتدخلات وعمليات حفظ النظام.

الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية هو الجانب المتعلق بتكوين وتأهيل الرجال بهدف إحداث تغييرات سلوكية ذهنية وفنية للتأقلم والتفاعل الإيجابي مع المعطيات الجديدة.

التقنيات المطبقة في هذا المجال تسمح بحماية الكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين ولو على حساب قوات الشرطة.

## علاقة مسؤولي حفظ النظام بالسلطات الإدارية

### مقدمة:

من ميزة المجتمعات بصفة عامة أنها تحدث فيها بعض المشاكل الاجتماعية لما فيها من تمايز كبير وتداخل المصالح بين الأفراد والتي تشكل مصدرا لمشاكل يصعب حلها بطريقة سلمية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وبالتالي مصدر قلق وإهتمام من طرف السلطة، فمنها السلطة التشريعية التي تهتم بسن القوانين المستوحاة من الحياة الاجتماعية للأفراد وكذا السلطة القضائية المكلفة بقمع المخالفات.

### السلطات المخول لها صلاحيات الحفاظ على النظام العام:

**1- رئيس الجمهورية:** إن الدستور الصادر في 06 مارس 2016 بابه الثاني المتضمن تنظيم السلطات و في فصله الأول حول السلطة التنفيذية حيث نصت المادة 84 منه على أنه يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وما دام رئيس الجمهورية حامي الدستور فقد خولت له صلاحيات دستورية في ميدان النظام العام حيث نصت المواد من 105-108 من الدستور الصادر في 06 مارس 2016 على مايلي:

فبخصوص المادة 105 من الدستور فقد نصت على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن وإستشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الأمن.

ولا يمكن تجديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعتين معا.

أما من حيث الطوارئ وحالة الحصار فقد نصت المادة 106 من الدستور على مايلي:

يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي.

هذا من حيث حالة الطوارئ وحالة الحصار، اما فيما يخص الحالة الإستثنائية فقد نصت المادة 107 من نفس الدستور على ما يلي: يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية في الجمهورية.

تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

أما بخصوص التعبئة العامة فقد نصت المادة 108 من الدستور حيث نصت على ما يلي: يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

## 2- الوزير الأول: من صلاحيات الوزير الأول ما يلي:

السهر على التطبيق الصارم للقوانين وجعلها موضوعية وعامة بحيث يتم تطبيقها على مجموع التراب الوطني، وحتى يكتمل التطبيق الصارم للقوانين فالوزير الأول كامل السلطة على الشرطة، كما تخول له صلاحيات إدارية واسعة بما فيها إستعمال القوة في حالة الإخلال بالنظام العام أو حدوث إضطرابات تمس بالأمن العام، كما تعتبر حكومته مسؤولة أمام البرلمان.

كما خولت المادة 99 من الدستور 06 مارس 2016 صلاحيات حددت الفقرتين الثانية والسادسة (02-06) حيث نصت الأولى على مايلي:

- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.

أما الثانية فقد نصت على ما يلي:

- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

3- وزير الداخلية: من صلاحيات وزير الداخلية هو السهر والحفاظ على حماية النظام العام وإدارته للشرطة كما يسهر على ضمان التطبيق الصارم للقوانين الخاصة والمتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد، ومن هذا المنطلق فإنه يعتبر مسؤولاً على النظام العام.

4- صلاحيات الوالي في ميدان الحفاظ على النظام العام: من المهام الموكلة إلى الوالي في ميدان حفظ النظام العام داخل تراب الولاية ما نصت عليه المواد المنصوص عليها في قانون الولاية بالإضافة إلى مسؤوليته عن إيجاد الحلول اللازمة والمسموح بها قانونياً.

ومن بين الميادين التي يمكن للوالي أن يتدخل فيها:

- الحفاظ على الأشخاص والممتلكات.
- الحفاظ على الإقتصاد الوطني.
- مراقبة وسائل المواصلات.
- إحترام تطبيق القوانين الخاصة بالنظافة والأمن والسكينة العامة.

فمفهوم النظام العام هو إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في أي حال من الأحوال لضمان الأمن العام والسكينة العامة و يتمثل دور الوالي في هذا الحال في التنسيق بين المؤسسات الموكلة لها مهمة حفظ النظام العام كمؤسسة جهاز الشرطة أو المؤسسة العسكرية والدرك الوطني إلى جانب الحماية المدنية.

**طرق التدخل و وسائله:** لقد نصت المادتين 115 و 116 من المرسوم رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 يحدد سلطات الوالي، في ميدان الأمن العام و المحافظة على النظام العام على ما يلي: توضع لدى الوالي في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان حفظ النظام و الأمن في الولاية المصالح الآتية:

- مصالح الأمن الوطني.
- مصالح الدرك الوطني.

أما المادة 115-02 فإنها تنص على أنه يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام و الأمن في إطار القانون، ويتم على أساس وثائق مكتوبة. كما يجب على مصالح الأمن أن تخبر الوالي أولاً وفوراً بجميع القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام ويأمر الوالي عند الإقتضاء باتخاذ التدابير التي تملئها الظروف



وفي الحالة الإستعجالية يمكنه طلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية عن طريق التسخير.

هذا وتعمل مصالح الأمن في مجال حفظ النظام العام والأمن في الولاية في إطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها ويجب إعلام الوالي بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها.

كما ترسل مصالح الأمن إلى الوالي تقريراً دورياً وافياً عن الوضعية العامة في الولاية وفي نفس السياق فعلى مصالح الأمن المعنية أن تعلم الوالي بجميع الإجراءات القضائية المباشرة ضد الأعوان العموميين و المنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية، وإذا كانت المخالفات ترتبط بالنشاط المهني أمكن للوالي أن يأمر بإجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة إلى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.

وفي إطار مهامه الخاصة بالمحافظة على النظام العام عليه أن يقترح أي إجراء من شأنه أن يدعم النظام والأمن العامين عن طريق مايلي:

- الزيادة في فعالية التدخلات من طرف مصالح الأمن.
- إنشاء مواقع جديدة لمصالح الأمن.

كما يرسل الوالي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريراً سنوياً يضمنه ملاحظاته بشأن مصالح الأمن الموجودة في الولاية.

اللجوء إلى الوسائل الإستثنائية: من صلاحيات الوالي في حالة وقوع حدث خطير أن يسعى إلى تدخل وحدات الأمن الوطني المختصة بعد إعلام مكتب التنسيق الموسع إلى النائب العام ويتم تدخل هذه الوحدات بناءً على تعليمات مكتوبة ويعلم وزير الداخلية بذلك فوراً كما يمكنه أن يسعى إلى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تراب الولاية ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية.

كما أن قانون الولاية الصادر في: 21 فيفري 2012 قد نص في مادته 116 على ما يلي:

يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الإستثنائية ذلك يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير، كما أن المادة 114 من قانون

الولاية يعتبر الوالي مسؤولاً على المحافظة على النظام العام، الأمن السلامة والسكينة العامة.

**لجنة الأمن:** تنشأ لجنة الأمن في الولاية ويرأسها الوالي ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمية مشتركة بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني وينسق الوالي في إطار اللجنة أعمال جميع مصالح الأمن الموجودة في الولاية وبهذه الصفة يقوم بما يلي:

- يتابع تطورات الوضعية العامة في الولاية.

- يوفر إنسجام التدخلات وتماسكها.

ويجمع الوالي لجنة الأمن في الولاية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ثم تختتم إجتماعاتها بتحرير محضر ترسل نسخ منه إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني كما يعلم الوالي بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية.

كما يجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الامن ويستغلها ويعد تلخيصا شهريا يرسله في شكل تقرير إلى وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني.

كما يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الإدارية والتقنية في دائرته ويسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ النظام العام وعلى أمن الأملاك والأشخاص في الدائرة ولهذا الغرض يجب على مصالح الأمن في الدائرة أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة يكون له علاقة بالنظام العام والأمن.

**صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ميدان حفظ النظام العام:** من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى بلديته وحسب المادة 85 من قانون البلدية فهو ممثل الدولة على مستوى البلدية وأنه يتمتع بصفة الضبطية المدنية والقضائية حسبما نصت على ذلك المادة 92 من نفس القانون.

- نشر، تنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية.

- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية.

- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية.

- السهر على إجراءات الإحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الإسعافات إضافة إلى ذلك يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.

هذا وقد نصت المادة 89 من نفس القانون على أن يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع الإحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق.

وفي حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي فورا، كما له الحق في أن يأمر بتهديم الجدران أو البنايات الآيلة للسقوط، وطبقا للمادة 90 من نفس القانون فإنها تخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مخططات تنظيم وتقديم الإسعافات وطبقا للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص والأماكن، كما يعتمد في ممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التي تحدد ممارسة صلاحياته وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق التنظيم طبقا للمادتين 91 و 93 من نفس القانون، كما يمكنه أن يطلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المتخصصة إقليميا عند الحاجة وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.